



Электрондық тендерлік құжаттама

1247669 ҚР бойынша "Кселл" АҚ шоғырландырылған жүктерін авиациямен жөнелтуді жүзеге асыру сатып алу бойынша

«Ашық тендер» тәсілімен

Тапсырыс беруші "Кселл" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы "Кселл" акционерлік қоғамы

Мекенжайы: ҚАЗАҚСТАН Алматы қ., Медеу ауданы к. улица Алимжанова ү. дом 51,

Телефон +7 (701) 211-0270

Электрондық пошта rodion.grekov@kcell.kz

Банк деректемелері: "Кселл" акционерлік қоғамы, БСН 980540002879, ЖСК KZ07601A861004646171, Кбе 17, валюта KZT, АО "Народный Банк Казахстана", БСК HSBKKZKX

«Ашық тендер» тәсілімен осы электрондық сатып алу <http://zakup.sk.kz> веб-порталында электрондық сатып алудың ақпараттық жүйесі арқылы жүргізіледі.

Жариялануы тиісті ақпарат орналастырылған веб-сайттың электронды мекенжайы <https://zakup.sk.kz>.

Сатып алынатын ТЖҚ тізімі:

Лот №	Сатып алынатын ТЖҚ атауы	Жеткізілетін тауарлардың, орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің сипаттамалары	Саны, көлемі	ҚҚС қоспағандағы сома	Жеткізу орны	Жеткізу мерзімі	Өтінішті қамсыздандырудың сомасы
№ 1 (443 У, 4514471)	Көлік-логистикалық қызметтер	Көлік-логистикалық қызметтер	1.000	49 875 000	ҚАЗАҚСТАН ҚР барлық аумағы КАЗАХСТАН, По всей территории РК	Келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 275 күнтізбелік күндер	498 750

Тендерлік өтініштің қолданылу мерзімі кемінде 90 күнтізбелік күнді құрауы керек. Тендерге қатысу өтінішін қамсыздандырудың қолданылу мерзімінің өтуі тендерлік өтінішті ұсынудың соңғы мерзімі күнінен бастап есептеледі.

1. Жалпы ережелер

1.1. Тендерлік құжаттама «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі - Тәртіп) сәйкес әзірленді.

Осы тендерлік құжаттамада мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

Жүйе - «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ электрондық сатып алудың ақпараттық жүйесі (zakup.sk.kz);

Электрондық құжат - электрондық-цифрлық нысанда ұсынылған ақпарат және Жүйеде электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған құжат;





Электрондық көшірме - түпнұсқа құжаттың (нотариаттық куәландырған көшірме) мазмұнын электрондық-цифрлық нысанда толығымен көрсететін, Жүйеде электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған құжат;

ЭЦҚ - электрондық-цифрлық қолтаңба, электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың дұрыстығын, оның тиесілілігін және мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандар терілі;

Тапсырыс беруші - Қор немесе Қордың ұйымы;

Сатып алуды ұйымдастырушы - тапсырыс берушінің лауазымды тұлғасы немесе құрылымдық бөлімшесі не сатып алуды ұйымдастыру және өткізу рәсімдерін орындауға жауапты болып белгіленген заңды тұлға;

Әлеуетті өнім беруші - сатып алу туралы шарт жасасуға үміткер консорциум, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға, заңды тұлға (мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, егер Қазақстан Республикасының заңдарында олар үшін өзгеше белгіленбесе);

Қордың бірінші деңгейдегі еншілес ұйымы (ПК) - дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан артық пайызын меншік немесе сенімгерлік басқару құқығы негізінде Қор тікелей иеленетін Қордың бірінші деңгейдегі еншілес ұйымы;

1.2 Тендер құжаттаманы <https://zakup.sk.kz> веб-порталында электрондық сатып алудың ақпараттық жүйесі арқылы алуға болады.

2. Тендерлік құжаттаманың ережелерін түсіндіру және кездесу өткізу шарттары

2.1. Әлеуетті жеткізуші өтініштерді қабылдаудың соңғы мерзімі өткенге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірмей тендерлік құжаттаманың ережелерін түсіндіру туралы жүйеде сұраныс беру арқылы жүгінуге құқылы.

2.2. Тапсырыс беруші/ұйымдастырушы сұраныс келіп түскен күннен бастап 2 жұмыс күнінен кешіктірмей оған жүйеде жауап беруге міндетті.

Лот № 1 (443 У, 4514471)

3. Сатып алынатын ТЖҚ сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

3.1. Сатып алынатын ТЖҚ сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары техникалық сипаттамада көрсетілген.

Әлеуетті жеткізушіге қойылатын талаптар:

3.2. Әлеуетті өнім берушіде соңғы 5 (бес) жыл ішінде жұмыс тәжірибесінің болуын көздейтін біліктілік талаптары:

3.2.1. Әлеуетті жеткізушінің жұмыс тәжірибесіне қойылатын талаптар қарастырылмаған.

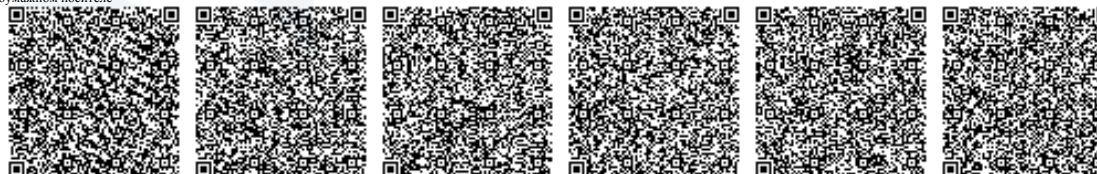
3.3. Әлеуетті өнім берушілерде сатып алу нысанасына сәйкес келетін салада біліктілігі және/немесе жұмыс тәжірибесі бар мамандардың болуы туралы талаптар

3.3.1. Әлеуетті жеткізушінің келесі мамандары болуы керек:

Біліктілігі және/немесе жұмыс тәжірибесі бар мамандар	Мамандардың біліктілігін және/немесе жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар	Саны	Еңбек өтілі
Тасымалдауды ұйымдастыру жөніндегі жоба маманы/менеджері	PMBOK/P2M/ICB/IPMA стандарттары бойынша жобаларды басқару бойынша базалық курс сертификатының көшірмесі (D деңгейі)	1	Талап етілмейді

Әлеуетті өнім берушінің, тиісті маманның(дардың) болуы маманның жеке басын куәландыратын құжаттың электрондық көшірмесімен және жұмысқа қабылдау туралы әлеуетті өнім берушінің актісімен немесе өтінім берілген маманды басқа жұмысқа ауыстыру туралы әлеуетті өнім берушінің актісімен немесе оны Тәртіпке № 14 қосымшаға сәйкес нысан бойынша маман ретінде тартуға өзі қол қойған келісіммен расталады.

Осы орайда жұмыскердің тәжірибесі соңғы 10 (он) жылда ескеріледі.





3.4. Рұқсат (лицензия) беру туралы талаптар

3.4.1 Талаптар қарастырылмаған.

3.5. Растаушы құжаттарды ұсына отырып, әлеуетті өнім берушіде жабдықтың, техниканың (техникалық құрылғылардың), ғимараттардың (құрылыстардың), үй-жайлардың болуы туралы талаптар

3.5.1 Талаптар қарастырылмаған.

3.6. Әлеуетті өнім беруші қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беруі мүмкін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің шекті көлемдері

3.6.1. Әлеуетті жеткізушінің субмердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) жиынтық түрде қызметтердің жалпы көлемінің 25.00 % асырмай қызметтер көрсету үшін беруіне рұқсат етіледі.

3.7. Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында көзделген өзге де талаптар

3.7.1 Талаптар қарастырылмаған.

3.8. Сатып алу санаттық стратегиясында айқындалған әлеуетті өнім берушілердің біліктілігіне қойылатын талаптар

3.8.1. Талаптар қарастырылмаған.

3.9. Әлеуетті өнім берушінің бенефициарлық иелері туралы ақпаратты ашу туралы талап

3.9.1 Әлеуетті өнім беруші әлеуетті өнім берушінің бенефициарлық иелері туралы ақпаратты ашуға немесе сатып алу веб-порталында айқындалған нысан бойынша осы мәліметтерді ашудан бас тарту себептері туралы ақпаратты электрондық түрде беруге тиіс.

3.10. Жұмыстарды орындау жөніндегі қосалқы мердігерлердің (қызметтер көрсету кезіндегі бірлесіп орындаушылардың) тізбесі, қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындауға) берілетін жұмыстардың немесе көрсетілетін қызметтердің көлемі мен түрлері

3.10.1. Егер әлеуетті өнім беруші жұмыстарды орындау не қызметтерді көрсету үшін қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда ұсынылады. Қосалқы мердігерлікке (бірлесіп орындауға) берілетін жұмыстардың немесе көрсетілетін қызметтердің көлемі тендерлік құжаттамада айқындалған жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің шекті көлемінен аспауы тиіс.

3.11. Әлеуетті өнім берушіге қойылатын өзге де талаптар

3.11.1 Талаптар қарастырылмаған.

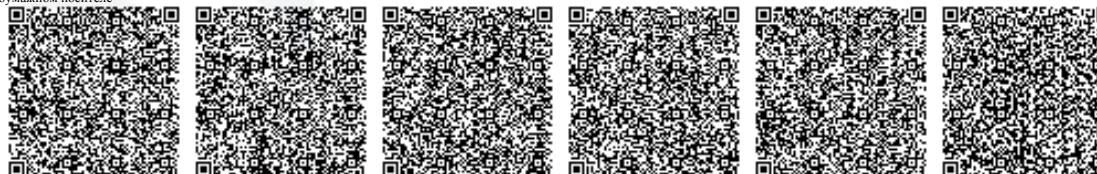
4. Тендерге қатысуға өтініштер беру

4.1 Ашық тендерге қатысу өтініші (бұдан әрі – өтініш) әлеуетті жеткізушінің пайдаланушысы жүйеде дайындайды және оның электрондық цифрлық қолтаңбасы (бұдан әрі – ЭЦҚ) қойылады.

4.2 Әлеуетті жеткізушінің электрондық сатып алуға қатысуға берген өтініші жүйеде жарияланған сатып алу туралы хабарландыруда көрсетілген соңғы күн мен уақытқа дейінгі мерзімде жүйеде автоматты түрде тіркеледі.

4.3 Электрондық сатып алуға қатысуға өтінішті қабылдауды немесе қабылдаудан бас тартуды растау ретінде электрондық сатып алуға қатысуға өтініш берген әлеуетті жеткізушіге жүйе автоматты түрде хабар береді.

4.4 Әлеуетті жеткізуші оның Ашық тендер тәсілімен сатып алуға қатысуына байланысты барлық шығындарын өзі төлейді. Тапсырыс беруші/сатып алуды ұйымдастырушы (тендерлік комиссия, сараптау



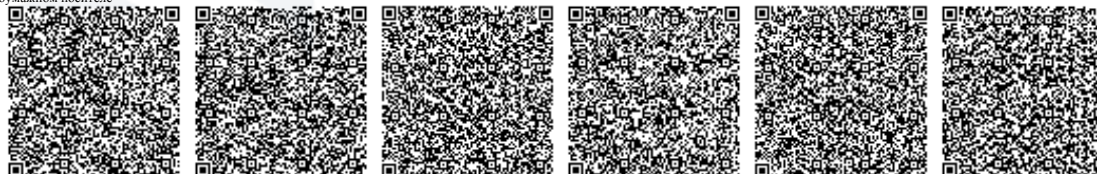


комиссиясы, сарапшы) Ашық тендер тәсілімен сатып алу қорытындыларына қарамастан, осы шығыстарды өтеу жөніндегі міндеттемелер алмайды.

5. Тендерге қатысуға өтініштерінің мазмұны

5.1. Сатып алуға қатысуға өтініште келесілер қамтылады:

- 1) электрондық құжат нысанында сатып алуға қатысуға әлеуетті жеткізуші толтырған және қолтанбасын қойған өтініш;
- 2) Тендерлік өтінімдерді ашу күніне дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген әлеуетті өнім берушіні, әлеуетті өнім берушінің бірінші басшысы мен құрылтайшыларын (қатысушыларын) мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтерді қамтитын құжат (құжаттар).
Электрондық құжат немесе электрондық көшірме нысанында ұсынылады.
Консорциум қатысқан жағдайда консорциумға кіретін әрбір заңды тұлға бойынша көрсетілген мәліметтерді қамтитын құжаттар, уәкілетті тұлға консорциалдық келісімге қол қою құқығына арналған сенімхат (консорциум туралы келісімге бірінші басшы емес қол қойған жағдайда), сондай-ақ консорциум туралы келісім ұсынылады.
Заңды тұлға құрмай жеке кәсіпкерлікті жүзеге асыратын жеке тұлғалар үшін осы тармақта көрсетілген құжат ретінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген әлеуетті өнім берушіні мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтерді қамтитын құжат ұсынылады.
Акционерлік қоғамдар үшін әлеуетті өнім берушінің құрылтайшылары (қатысушылары) туралы мәліметтерді қамтитын құжат ретінде акцияларды ұстаушылар тізілімінен ашу күніне дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде берілген үзінді көшірме де берілуі мүмкін.
Осы тармақта көзделген құжатты (құжаттарды) беру мерзіміне қойылатын талап Қазақстан Республикасының резиденті емес- әлеуетті өнім берушілерге қолданылмайды.
- 3) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігімен келісім түрінде берілген техникалық ерекшелік.
Техникалық ерекшелікке балама шарттар болған жағдайда, әлеуетті өнім беруші келісіммен тең дәрежеде баламалы шарттарды қамтитын техникалық ерекшелікті ұсынады.
- 4) аталған тендер құжаттамасының 3.3 бөлімінде белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері;
- 5) Электрондық құжат немесе электрондық көшірме нысанында жұмыстарды орындау бойынша субмердігерлердің (қызметтерді көрсету кезінде бірлесіп орындаушылардың) тізімі, тендерлік құжаттамасында анықталған жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің шекті көлемінен аспауға тиіс субмердігерлерге (бірлесіп орындауға) берілетін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің көлемі және түрлері;
- 6) Қазақстан Республикасының Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген рұқсаттар (лицензиялар) немесе қосалқы мердігер орындайтын жұмыстарға (бірлесіп орындаушы көрсететін қызметтерге) рұқсаттың (лицензиялаудың) электрондық жүйесін пайдаланатын рұқсат (лицензия) берген мемлекеттік органның ресми интернет көзіне (веб-сайтына) сілтемені қамтитын әлеуетті өнім берушінің электрондық құжаты немесе электрондық көшірме форматындағы өтініші.
Әлеуетті өнім беруші міндетті рұқсат алуға (лицензиялауға) жататын қызмет болжанатын тендерге қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда ұсынылады.
Электрондық көшірме нысанында ұсынылады (әлеуетті өнім берушінің өтініші электрондық құжат нысанында да ұсынылуы мүмкін).;
- 7) Әлеуетті өнім берушінің электрондық әмиянындағы ақша түріндегі тендерлік өтінімді немесе электрондық құжат нысанындағы электрондық банк кепілдігін қамтамасыз ету. Тендерлік өтінімді қамтамасыз ету сомасы тендерлік құжаттамада белгіленген мөлшерден төмен болмауы тиіс. Тендерлік өтінімді қамтамасыз ету тендерлік құжаттамада баяндалған енгізу шарттарына, мазмұнына және түріне сәйкес келуге тиіс;
- 8) Өтінімге бағалау және салыстыру критерийлерінің қолданылуын растайтын құжаттар (егер әлеуетті өнім беруші бағаның шартты төмендеуіне әсер ететін критерийлерді қолдануға үміткер болған жағдайда). Электрондық құжат немесе электрондық көшірме түрінде ұсынылады. "Әлеуетті өнім беруші жеткізуге ұсынылатын тауардың тауар өндірушісі болып табылады" критерийі бойынша құжаттар ұсынылмайды.
Әлеуетті өнім беруші бағаның шартты төмендеуіне әсер ететін өлшемшарттарды растайтын құжаттарды ұсынбаған жағдайда, тендерлік комиссия мұндай әлеуетті өнім берушіге шартты жеңілдікті қолданбайды.
Бағаның шартты төмендеуіне әсер ететін өлшемшарттарды растайтын құжаттарды ұсынбау мұндай өтінімді қабылдамау үшін негіз болып табылмайды.
- 9) Әлеуетті жеткізуші қол қойған электрондық құжат нысанындағы баға ұсынысы;
- Екі кезеңдік тендер тәсілімен сатып алуды өткізу кезінде баға ұсынысы сатып алуды өткізудің екінші кезеңінде ұсынылады.
- 10) Тендер өтінішінің электрондық құжат нысанында көрсетілген сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу шарттарымен, түрімен, көлемімен және тәсілімен әлеуетті жеткізушінің келісуі туралы мәліметтер;
- 11) Әлеуетті өнім берушінің Қордың сенімсіз әлеуетті өнім берушілерінің (өнім берушілерінің) тізбесіне әлеуетті өнім берушіні енгізу шарттарымен танысуы туралы мәліметтер;





12) Әлеуетті жеткізушінің жарғысына сәйкес әлеуетті жеткізушінің атынан сенімхатсыз әрекет етуге құқығы бар әлеуетті жеткізушінің бірінші басшысын қоспағанда, жүйеде қалыптастырылған және әлеуетті жеткізушінің мүдделерін білдіретін тұлғаға (тұлғаларға) тендерге қатысуға өтінімге және құжаттарға қол қою құқығына берілген электрондық сенімхат. Бұл жағдайда Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын әлеуетті жеткізуші осы тармақшада көзделген құжатты электрондық нысанында ұсынады.

14) Сатып алу веб-порталында айқындалған нысан бойынша электрондық түрдегі бенефициарлық иеленушілер туралы ақпарат.

5.2. Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын әлеуетті жеткізуші осы тармақта қарастырылған Қазақстан Республикасының резиденттері сияқты құжаттарды не ұқсас мәліметтерді қамтитын құжаттарды ұсынады.

5.3. Осы тендерлік құжаттаманың 5.1-тармағының 2) тармақшасында көзделген құжаттар Қордың алдын ала біліктілік іріктеуінің ақпараттық жүйесінен білікті әлеуетті өнім берушінің тендерге қатысуға өтінімінің құрамына автоматты түрде енгізіледі.

5.4. Тендерлік өтінішті қалыптастыру барысында жүйемен қалыптастырылатын құжаттарды қоспағанда, осы тендерлік құжаттаманың 5.1-тармағында санамаланған құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелерінің электрондық көшірмелерін тапсыруға рұқсат етіледі.

5.5. Тендерлік өтінімді қалыптастыру кезінде әлеуетті өнім беруші сатып алу веб-порталының тиісті жолдарына (бөлімдеріне) осы тендерлік құжаттамада айқындалған ақпарат пен құжаттарды енгізеді.

6. Тендер өтініштерін жасау және ұсыну тіліне қойылатын талаптар

6.1. Сатып алу веб-порталы автоматты түрде қалыптастырған, қазақ және орыс тілдерінде ұсынылатын құжаттар мен мәліметтерді қоспағанда, өтінім, сондай-ақ өтінімдегі барлық құжаттар мен мәліметтер әлеуетті өнім берушінің таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тілдерінде ұсынылады.

6.2. Өтінімде басқа тілде жасалған құжаттар болуы мүмкін, егер оларға әлеуетті өнім берушінің таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тілдеріне нотариалды куәландырылған аударма қоса берілсе және бұл жағдайда аударманың артықшылығы болады.

7. Баға ұсынысының мазмұнына және валютасына қойылатын талаптар

7.1 Электрондық құжат нысанындағы баға ұсынысын әлеуетті жеткізушінің пайдаланушысы жүйеде қалыптастырады және оның ЭЦҚ-мен қол қояды;

7.2 Әлеуетті жеткізушінің баға ұсынысында бірлік бағасы, сондай-ақ тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді тасымалдауға және сақтандыруға, кедендік баждарды, басқа да салықтарды, алымдарды төлеуге, сондай-ақ тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету шарттарында қарастырылған басқа да шығыстарды қоса алғанда, ҚҚС есепке алмағанда, олардың жалпы/қорытынды бағасы қамтылуға тиіс.

Тауарларды кешенді сатып алу немесе қызметтерді кешенді сатып алу немесе жұмыстарды кешенді сатып алу шартымен әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы ҚҚС-ты есепке алмағанда, әрбір лот бойынша бағаны көрсете отырып, лоттар жиынтығына біріктірілген барлық лоттарға ұсынылуға тиіс.

7.3 Әлеуетті жеткізушінің баға ұсынысында тендерлік құжаттамада айқындалған Тапсырыс берушінің шарттарында ұсынылған тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жалпы/қорытынды бағасына жеңілдік, сондай-ақ балама шарттарды ескере отырып ұсынылған тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жалпы/қорытынды бағасына жеңілдік болуы мүмкін.

Әлеуетті жеткізуші Тапсырыс берушінің тендерлік құжаттамада айқындалған талаптарында жалпы/қорытынды бағаға жеңілдіктер және (немесе) балама шарттар кезінде жеңілдіктер ұсынған жағдайда, баға ұсынысында көрсетілген жеңілдіктерді ескере отырып, жалпы/қорытынды баға қамтылуы керек;

Ұзақ мерзімді сатып алуды жүзеге асыру кезінде баға ұсынысында осы тармақшада айқындалған тәртіппен жылдар бойынша бөлінген бағалар туралы ақпарат қамтылуға тиіс;

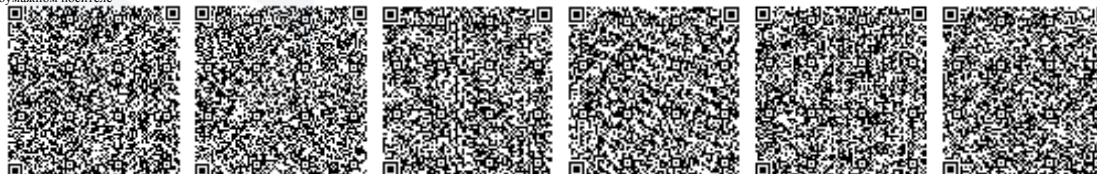
7.4 Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы баға ұсынысының мазмұнына қойылатын талаптарда көрсетілген әрбір позиция бойынша Бірлік бағасын қамтуға тиіс. Бұл ретте егжей-тегжейлі позициялар бойынша әлеуетті өнім берушінің бағасы әрбір позиция бойынша сатып алу үшін бөлінген сомадан аспауға тиіс.

7.5 Электрондық сатып алуға қатысушының баға ұсынысы теңгемен көрсетілуі тиіс.

8. Тендерлік өтінішін енгізу шарттары, мазмұны және қамсыздандыру түрлері

8.1. Әлеуетті өнім беруші Тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді кепілдік ретінде енгізеді:

1) өтінімдерді ұсынуудың соңғы мерзімі өткеннен кейін өзінің тендерлік өтінімін кері қайтарып алмайды немесе өзгертпейді;





2) ол тендер жеңімпазы деп айқындалған жағдайда, Тапсырыс берушімен тендер қорытындыларының хаттамасында белгіленген мерзімде шарт жасасады және сатып алу талаптарында осындай қамтамасыз етуді енгізу көзделген жағдайда, сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізеді.

Сатып алуға қатысуға өтінімді қамтамасыз етудің енгізілген сомасының тендерлік құжаттама талаптарына сәйкестігін есептеу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің төлемді аудару, банк кепілдігін беру немесе осы тендерлік құжаттамада айқындалған өзге де қамтамасыз ету күніне белгіленген бағамына сәйкес айқындалады.

8.2. Әлеуетті жеткізуші өтінімді қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін таңдауға құқылы:

- 1) әлеуетті өнім берушінің электрондық әмиянындағы ақша
- 2) Электронды банк кепілдігі

8.3. Өтінішті қамсыздандырудың қолданылу мерзімі тендерге қатысуға өтінімнің қолданылу мерзімінен кем болмауға тиіс.

Бұл ретте электрондық сатып алуға қатысуға өтініті қамсыздандырудың қолданылу мерзімінің өтуі тендерге қатысуға өтініштер ашылған күннен басталады.

Тендерге қатысуға өтінімді қамтамасыз етудің тиынмен есептелген сомасы жуықталады. Бұл жағдайда елу тиыннан аз сома нөлге дейін жуықталады, ал елу тиынға тең және одан жоғары сома бір теңгеге дейін жуықталады.

8.4. Сатып алуға қатысуға өтінімді қамсыздандыруды енгізуді растауды қамтымайтын барлық өтінімдерді тендерлік комиссия тендерлік құжаттама талаптарына жауап бермейтіндей етіп кері қайтарады.

8.5 Тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді келесілер енгізбейді:

- 1) Қор және Қордың ұйымдары;
- 2) сатып алынатын тауарды өндіретін мүгедектігі бар адамдардың ұйымдарымен;
- 3) білікті әлеуетті өнім берушілер арасында сатып алуға қатысу кезінде білікті әлеуетті өнім берушілер;
- 4) сатып алынатын тауарды тауар өндірушілер

Аталған тармақтың 1), 2) және 4) тармақшаларының ережелері консорциумдарға қатысты қолданылмайды.

8.6. Әлеуетті өнім беруші енгізген тендерлік өтінімді қамтамасыз ету мынадай жағдайлардың бірі басталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде әлеуетті өнім берушіге қайтарылады:

- 1) аталған әлеуетті өнім беруші өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін өзінің тендерлік өтінімін кері қайтарып алған жағдайда;
- 2) тендер қорытындыларының хаттамасына қол қойған жағдайда. Аталған жағдай тендер жеңімпазына және тендер қорытындысы бойынша екінші орын алған әлеуетті өнім берушіге қолданылмайды;
- 3) сатып алу туралы шарт күшіне енген және тендер жеңімпазы тендерлік құжаттамада көзделген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізген жағдайда;
- 4) сатып алу туралы шарт күшіне енген және тендер қорытындылары бойынша тәртіптің 43-бабы 5-тармағының 2) тармақшасында көзделген жағдайда айқындалған екінші орын алған әлеуетті өнім беруші тендерлік құжаттамада көзделген шарттың орындалуын қамтамасыз еткен жағдайда.
- 5) сатып алу туралы шарт күшіне енген (егер тендерлік құжаттамада шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу көзделмеген жағдайда);
- 6) сатып алуды жүзеге асырудың күші жойылған/одан бас тартылған жағдайда.

Сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет шарт жасасу рәсімін тоқтатқан жағдайда тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді қайтару рәсімі тоқтатыла тұрады.

Бұл жағдайда тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді қайтару мерзімінің өтуі жоспардан тыс тексеру жүргізу уақытына тоқтатыла тұрады.

Тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді қайтару мерзімінің өтуі сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет шарт жасасу рәсімін қайта бастау туралы шешім қабылдаған күннен бастап жалғасады.

8.7. Әлеуетті өнім беруші енгізген тендерлік өтінімді қамтамасыз ету мынадай жағдайлардың бірі басталған кезде қайтарылмайды:

- 1) тендер жеңімпазы деп айқындалған әлеуетті өнім беруші сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарса;
- 2) тендер жеңімпазы сатып алу туралы шарт жасасып, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу туралы тендерлік құжаттамада белгіленген талапты орындамаса не уақтылы орындамаса;
- 3) салыстыру және бағалау қорытындылары бойынша тәртіптің 43-бабы 5-тармағының 2) тармақшасында көзделген жағдайда айқындалған екінші орын алған әлеуетті өнім беруші сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарса немесе сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу туралы тендерлік құжаттамада белгіленген талапты орындамаса немесе уақтылы орындамаса.
- 4) әлеуетті өнім берушінің мемлекеттік органның, заңды не өзге де мүдделі тұлғаның уәкілетті өкілі қол қойған немесе жеке тұлға қол қойған дәйексіз ақпарат ұсынғанын растайтын құжатқа сәйкес әлеуетті өнім берушінің тендерлік өтінімінде дәйексіз ақпарат беру фактісі анықталған жағдайларда жүзеге асырылады.





9. Тендерлік өтініштерді өзгерту және оларды кері қайтарып алу

9.1. Әлеуетті жеткізуші электрондық сатып алуға қатысуға өтінімдерді ұсыну мерзімінің аяқталуынан кешіктірместен:

- 1) Электрондық сатып алуға қатысуға енгізілген өтінімді өзгертуге және (немесе) толықтыру;
 - 2) Өзі енгізген сатып алуға қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді қайтару құқығын жоғалтпай, электрондық сатып алуға қатысуға өзінің өтінімін кері қайтарып алуға құқылы.
- Сатып алуға қатысуға өтінішті ұсынудың соңғы мерзімі өткеннен кейін электрондық сатып алуға қатысуға өтінімді қайтарып алуға жол берілмейді.

10. Тендерлік өтінімдерді ашу

- 10.1. Электрондық сатып алуға қатысуға өтініштер жүйеде ұсынылған өтінімдердің мазмұнын жариялау арқылы хабарландыруда көрсетілген күні және уақытта автоматты түрде ашылады. Ашылған өтінімдерді (жүйеде қалыптастырылатын баға ұсыныстарын қоспағанда) қарау үшін қолжетімділік тендерлік комиссияның құрамына енгізілген пайдаланушыларға, тендерлік комиссияның хатшысына, сатып алу мәселелері жөніндегі уәкілетті органға, байқаушыларға және Тапсырыс беруші тікелей немесе жанама түрде тиесілі портфельдік компанияларға беріледі. Аталған электрондық сатып алуға қатысқан әлеуетті жеткізушілерге көрсетілген қолжетімділік рұқсат беру хаттамасы (кемітуге арналған сауда-саттықты қолдана отырып ашық тендер өткізу кезінде) немесе қорытындылар хаттамасы (ашық тендер өткізу кезінде) жарияланғаннан кейін беріледі.
- 10.2. Электрондық сатып алуға қатысуға өтініш, сонымен қатар, электрондық тендерге (лотқа) электрондық сатып алуға (лотқа) қатысуға 1 (бір) өтініш тапсырылған жағдайда да ашылады және тендерлік құжаттама талаптарына сәйкестігі қаралады.
- 10.3. Әлеуетті жеткізушілердің электрондық сатып алуға қатысуға өтінімдерін ашу хаттамасы жүйеде автоматты түрде ресімделеді.
- 10.4. Егер ашу күні мен уақытына дейін тендерге қатысуға бірде-бір өтінім түспесе, ашық тендер тәсілімен сатып алу өткізілмеді деп танылады және жүйе сатып алу қорытындыларының хаттамасын қалыптастырады.

11. Тендерге қатысуға өтінімдерді қарау, бағалау және салыстыру тәртібі

11.1. Электрондық сатып алуға қатысуға өтінімдерді тендерлік комиссия өтінімдердің осы тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкестігі тұрғысынан қарайды.

11.2 Тендерлік комиссия электрондық сатып алуға қатысуға өтінімдер ашылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде тендерлік өтінімдерді алдын ала қарауды жүзеге асырады. Күрделі техникалық сипаттамалары мен ерекшеліктері бар тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүргізу кезінде өтінімдерді тендерлік комиссия сарапшыны (сараптама комиссиясын) тарта отырып, тендерлік өтінімдер ашылған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде қарайды. Әлеуетті өнім берушінің оны өндіру кезінде баламалы техникалық сипаттамаларды және (немесе) технологиялық шешімдерді ұсынуына байланысты лоттардың бір бөлігі немесе бір лот өнімді сынауға байланысты қосымша қарауды талап ететін тауарларды сатып алу жүргізілген жағдайда, осы лот (лоттар) бойынша өтінімдерді қарау мерзімі сынақтар нәтижелерін алғанға дейін қосымша ұзартылады, бірақ одан артық болмауы тиіс 20 (жиырма) жұмыс күніне қарағанда.

11.3. Тендерлік комиссия Өтінімдерді қарау кезінде өтінімдерде қамтылған мәліметтерді нақтылау мақсатында тиісті мемлекеттік органдардан, жеке және заңды тұлғалардан қажетті ақпаратты сұратуға құқылы.

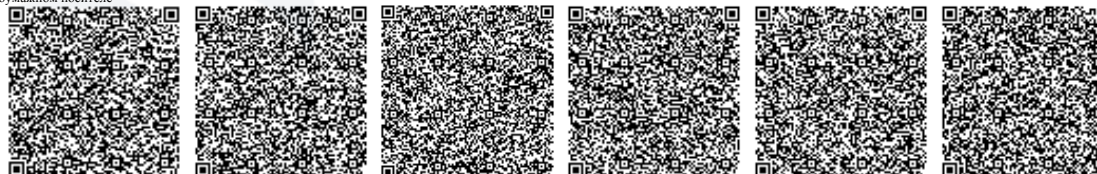
Сұрату жіберілген жағдайда өтінімдерді қарау мерзімі ақпарат алу мерзіміне мөлшерлес, бірақ 20 (жиырма) жұмыс күнінен аспайтын мерзімге дейін қосымша ұзартылады.

11.4. Тендерлік комиссияда электрондық сатып алуға қатысуға өтінімдердің мазмұнына ескертулер болмаған жағдайда қорытындылар хаттамасы қалыптастырылады.

11.5. Тендерлік комиссияда электрондық сатып алуға қатысуға арналған өтінімдердің мазмұнына ескертулер болған жағдайда, тендерлік өтінімдерді алдын ала қарау рәсімінің қорытындылары бойынша анықталған сәйкессіздіктердің толық тізбесі көрсетіле отырып, алдын ала қарау хаттамасы қалыптастырылады.

Алдын ала қарау хаттамасына тендерлік комиссияның мүшелері және оның хатшысы қол қояды.

Алдын ала қарау хаттамасы тендерлік комиссияның мүшелері мен хатшысына, сатып алуды бақылау бойынша орталықтандырылған қызметке, Тапсырыс беруші тиесілі тікелей немесе жанама түрде жататын Байқаушыларға және ПК-ге қарау үшін қолжетімді болады. Бұл ретте осы сатып алуға қатысқан әлеуетті өнім берушілерге алдын ала қарау хаттамасына қолжетімділік қорытындылар





хаттамасы жарияланғаннан кейін беріледі.

Тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді енгізбеген не оны тендерлік құжаттамада айқындалған талаптарды бұза отырып енгізген әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдеріне енгізілген құжаттар мен мәліметтер қарауға жатпайды.

Өтінімдерінде сәйкессіздіктер анықталған әлеуетті өнім берушілер алдын ала қарау хаттамасына қол қойылғаннан кейін сатып алу веб-порталы арқылы өздерінің тендерлік өтінімдерінде анықталған сәйкессіздіктер туралы хабарламаны автоматты түрде алады.

Өтінімдерінде сәйкессіздіктер анықталған әлеуетті өнім берушілер анықталған сәйкессіздіктер туралы хабарламаны алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде анықталған сәйкессіздіктерді жою мақсатында тендерлік өтінімге толықтырулар және/немесе өзгерістер беруге құқылы. Бұл ретте, тендерге қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді ұсыну бойынша талап болған жағдайда, электрондық сатып алуға қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді енгізбеген немесе оны тендерлік құжаттамада айқындалған талаптарды бұза отырып енгізген әлеуетті өнім берушілердің электрондық сатып алуға қатысуға өтінімдерді ұсынуға жол берілмейді.

Тендерлік өтінімге толықтырулар және/немесе өзгерістер ұсынған кезде әлеуетті өнім беруші анықталған сәйкессіздіктерді жою мақсатында жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлердің (қызметтер көрсету кезіндегі бірлесіп орындаушылардың) тізбесін, қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындауға) берілетін жұмыстардың немесе көрсетілетін қызметтердің көлемі мен түрлерін көрсете отырып, тендерге қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартуға құқылы.

Әлеуетті өнім берушінің тендерлік өтініміне көрсетілген бағалау және салыстыру өлшемшарттарының өтінімге қолданылуын растайтын құжаттарды тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру бөлігінде өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізуге жол берілмейді.

11.6. Тендерге қатысуға өтінішке толықтыруларды және/немесе өзгерістерді алдын ала қарау және беру рәсімінің қорытындылары бойынша тендерлік өтінімдерді қайта қарау өтінімге толықтырулар және/немесе өзгерістерді қабылдау үшін көзделген мерзім өткен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жүзеге асырылады.

11.7. Тендерлік комиссия әлеуетті өнім берушінің өтінімін мынадай жағдайларда қабылдамайды:

- 1) Осы Тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін электрондық сатып алуға қатысуға арналған тендерлік өтінімді тану;
 - 2) егер әлеуетті өнім беруші осы тендерге (лотка) қатысуға өтінім берген басқа әлеуетті өнім берушінің үлестес тұлғасы болып табылса;
 - 3) әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы сатып алу үшін бөлінген сомадан асып кетсе;
 - 4) әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын тендерлік комиссия демпингтік деп танығанда; Ұзақ мерзімді сатып алуды жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сараптамадан өткен металық, жобалау алдындағы, жобалау (жобалау-металық) құжаттамасы бар құрылыс-монтаж жұмыстарын сатып алуды жүзеге асыруды қоспағанда, демпинг әрбір жыл бойынша жеке есептелінеді.
 - 5) тәртіптің 31-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларда.
 - 6) әлеуетті өнім берушінің мемлекеттік органның, заңды не өзге де мүдделі тұлғаның уәкілетті өкілі қол қойған дәйексіз ақпарат ұсынғанын растайтын құжатқа сәйкес әлеуетті өнім берушінің тендерлік өтінімінде дәйексіз ақпарат беру фактісі анықталған немесе жеке тұлға қол қойған.
 - 7) Егер әлеуетті өнім берушінің бірінші басшысы және/немесе тендерлік өтінімге қол қойған әлеуетті өнім берушінің уәкілетті тұлғасы/әлеуетті өнім беруші-кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға немесе оның жақын туысы, жұбайы(зайыбы) немесе жекжаты Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының бірінші басшысы/тендерлік комиссияның мүшесі/сатып алу бастамашысы-құрылымдық бөлімшенің басшысы болып табылса.
- Әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдерін қабылдамау үшін көрсетілген негіздер түпкілікті болып табылады.

11.8. Баға ұсынысы мынадай жағдайларда демпингтік болып танылады:

1) ҚҚС-сыз сатып алу жоспарында сатып алу үшін көзделген сомадан асатын сомаларды қоспағанда, егер жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге баға ұсынысы барлық ұсынылған баға ұсыныстарының орташа арифметикалық бағасынан 20 (жиырма) пайыздан астам төмен болса, демпингтік ұсыныс деп танылады.

11.9. Қабылданбаған өтініштерді тендерлік комиссия осы тендерлік құжаттамада қамтылған критерийлерге сәйкес бағалайды және салыстырады. Бұл жағдайда әлеуетті жеткізушінің баға ұсынысының жалпы / қорытынды бағасы бағалануға жатады. Тендер жеңімпазы мынадай міндетті критерийлерді қолдануды ескере отырып есептелген ең төмен шартты баға негізінде айқындалады:

№	Критерий	Бағаның шартты
---	----------	----------------





1247669

		төмендеуі
1	Әлеуетті өнім берушіде жеткізілген тауарларды, орындалған жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді қабылдап алу-тапсыру тиісті жүкқұжаттармен (тауарлар бойынша) немесе актілермен және шот-фактуралармен (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шот-фактураларды қағаз жеткізгіште жазу кезінде) немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шот-фактураның (электрондық шот-фактураның) үзінді көшірмесі талап етілмейтін жағдайларды қоспағанда, сатып алу веб-порталын электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесімен интеграциялау арқылы электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінен жүктелген электрондық шот-фактуралармен расталған соңғы 5 жыл ішінде (3 жыл жұмыс тәжірибесі үшін бағаның шартты түрде 1,5%-ға және әрбір келесі жылдағы жұмыс үшін 0,5%-ға, бірақ 2,5%-дан артық емес) сатып алынатын және біртекті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу нарығында жұмыс тәжірибесінің болуы. Егер тендердің нысанасы жаңа объектілерді салу, сондай-ақ қолданыстағы объектілерді кеңейту, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, реконструкциялау, реставрациялау және қолданыстағы объектілерді күрделі жөндеу болса, Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы заңнамаға сәйкес сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысандар бойынша орындалған жұмыстарды қабылдау және объектілерді пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шот-фактураның (электрондық шот-фактураның) үзінді көшірмесі талап етілмейтін жағдайларды қоспағанда, сатып алу веб-порталын электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесімен интеграциялау арқылы электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінен жүктелген шот-фактуралар (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шот-фактураларды қағаз жеткізгіште жазу кезінде) немесе электрондық шот-фактуралар жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар болады. Бір жылдан астам мерзімі бар шарттар бойынша жұмыс тәжірибесін есептеу кезінде орындалған жұмыстарды қабылдау актісіне және объектіні пайдалануға қабылдау актісіне сәйкес құрылыстың барлық кезеңі ескеріледі. Егер әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігер ретінде жұмыс тәжірибесі болса, сәйкестік туралы декларацияның қосымша электрондық көшірмесі ұсынылады, онда осы қосалқы мердігер туралы мәліметтер көрсетіледі (объектіні пайдалануға қабылдау актісінде қосалқы мердігер туралы мәліметтер болмаған жағдайда).	3 жыл жұмыс тәжірибесі үшін - 1,5% және әрбір келесі 1 жыл үшін 0,5%, бірақ 2,5% артық емес%
3	Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген құжат(тар) негізінде шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектісі мәртебесіне сәйкестігі	Бағаның 1% шартты төмендеуі

11.10. Әлеуетті жеткізуші бағаны шартты кемітуге әсер ететін өлшемшарттарды растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсынбаған жағдайда, тендерлік комиссия мұндай әлеуетті жеткізушіге шартты жеңілдікті қолданбайды, бұл ретте бағаны шартты кемітуге әсер ететін өлшемшарттарды растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсынбау мұндай өтінімді қабылдамауға негіз болып табылмайды.

11.11. Консорциумды электрондық сатып алуға қатысқан жағдайда тендерлік комиссияның бағаны шартты кемітуге әсер ететін әлеуетті жеткізушілердің өтінімдерін бағалау мен салыстырудың міндетті критерийлері оның қатысушыларының консорциалдық келісімімен айқындалған консорциумның бас қатысушысына ғана қолданылады.

12. Қорытынды шығару

12.1 Ашық тендер тәсілімен электрондық сатып алу қорытындылары қорытындылар хаттамасымен ресімделеді, оны жүйеде тендерлік комиссияның хатшысы қалыптастырады.

12.1 Тендер жеңімпазын, сондай-ақ бағалау және салыстыру қорытындылары бойынша екінші орын алған әлеуетті өнім берушіні айқындау тәртіпке сәйкес айқындалады.

12.2. Тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес деп танылған бір тендерлік өтінім болған жағдайда, әлеуетті өнім беруші тиісті хаттама жарияланған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде бағаны негізгі баға ұсынысының кемінде 1% төмендетуге қосымша баға ұсынысын ұсынған кезде, осы әлеуетті өнім беруші сатып алудың жеңімпазы болып танылады және тендер тиісті ақпаратты көрсете отырып, автоматты түрде өтті деп танылады қорытынды хаттамасында.

Бағаны төмендетуге баға ұсынысы болмаған жағдайда, тендер осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген мерзім өткеннен кейін автоматты түрде өтпеді деп танылады.





Егер сатып алынатын тауарды тауар өндірушілер арасында ашық тендер тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру кезінде Сатып алынатын тауарды өндірушінің тендерлік құжаттама талаптарына сәйкес келетін жалғыз тендерлік өтінімі түскен жағдайда, онда бағаны төмендетуге арналған қосымша баға ұсынысының болуына қарамастан тендер өткізілді деп танылады.

13. Тендер қорытындылары бойынша сатып алу туралы шарт жасасу тәртібі

13.1 Тендерлік құжаттамада қамтылған сатып алу туралы шарт жобасына сәйкес, электрондық құжат түріндегі сатып алу туралы келісім Жүйеде 12 (он екі) жұмыс күнінен аспайтын, бірақ 3 (үш) жұмыс мерзімінен ерте емес мерзімде жасалады. сатып алу нәтижелерінің хаттамасы жарияланған күннен кейінгі күндер (Қазақстан Республикасының бейрезидентімен 14 (он төрт) жұмыс күнінен аспайтын, бірақ 3 (үш) жұмыс күнінен ерте емес мерзімде келісім жасалған жағдайда сатып алу нәтижелерінің хаттамасы жарияланған күннен кейін).

13.2 Тапсырыс беруші электрондық құжат түрінде қалыптастырылған сатып алу туралы шарттың жобасын шарт жобасының редакциясын растау үшін әлеуетті өнім берушінің Жеке кабинетіне жібереді. Бұл ретте әлеуетті өнім беруші Шарт жобасын алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде шарт жобасының редакциясын растауға тиіс.

Әлеуетті өнім беруші шарт жобасының редакциясын белгіленген мерзімде растамаған жағдайда, Тапсырыс беруші сатып алу туралы шартқа қол қоюға және өз тарапынан қол қойылған шартты әлеуетті өнім берушіге қол қоюға жіберуге құқылы.

Бұл ретте Тапсырыс беруші өз тарапынан қол қойылған сатып алу туралы шарттың жобасын тендердің жеңімпазына сатып алу қорытындыларының хаттамасы жарияланған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде, бірақ 3 (үш) жұмыс күнінен ерте емес мерзімде жібереді.

Сатып алу жеңімпазы Тапсырыс беруші қол қойған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде сатып алу веб-порталында шартқа қол қоюға міндетті.

Егер сатып алу туралы Шарт Қазақстан Республикасының бейрезидентімен жасалған жағдайда, шартқа қол қою мерзімі Тараптардың әрқайсысы үшін 7 (жеті) жұмыс күнін құрайды.

13.3 Сатып алу туралы шарт жасасу рәсімін Қордың Директорлар кеңесі бекіткен Сатып алуды жүзеге асыруды бақылау қағидаларында айқындалған тәртіппен сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет тоқтата тұруы мүмкін.

Мұндай жағдайда сатып алу туралы шарт жасасудың мерзімі жоспардан тыс тексеру жүргізу уақытына тоқтатыла тұрады.

Сатып алу туралы шартты жасасу мерзімі сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет шарт жасасу рәсімін қайта бастау туралы шешім қабылдаған күннен бастап жалғасады.

Сатып алу жоспары немесе сатып алу жоспарына өзгерістер және/немесе толықтырулар (алдын ала сатып алу жоспары бойынша сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша) бекітілген жағдайда, сатып алу қорытындылары шығарылғаннан кейін шарт жасасу мерзімі сатып алу жоспары немесе өзгерістер және/немесе толықтырулар бекітілген күннен басталады.

13.4 Шарт жасалған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде мұндай келісімнің электронды көшірмесін Жүйеге кейін жүктей отырып, ЕРС келісімшарттары түріндегі келісімге қағаз түрінде қол қоюға болады.

13.5 Қазақстан Республикасының бейрезидентімен сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, ол ұсынған нысан бойынша сатып алу туралы шартты орындауға рұқсат етіледі. Бұл жағдайда шартқа сатып алу туралы шарт жасалған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде осы шарттың электронды көшірмесі міндетті түрде Жүйеге міндетті түрде жүктеме отырып қағаз түрінде қол қоюға болады.

13.6 Егер бағалау және салыстыру қорытындылары бойынша екінші орын алған әлеуетті жеткізушіні қоспағанда, электрондық сатып алу жеңімпазы белгіленген мерзімде Шартқа қол қоймаған жағдайда, онда мұндай әлеуетті жеткізуші сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған деп танылады.

Әлеуетті жеткізуші сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған деп танылған жағдайда, Тапсырыс беруші өзі енгізген тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді ұстап қалады.

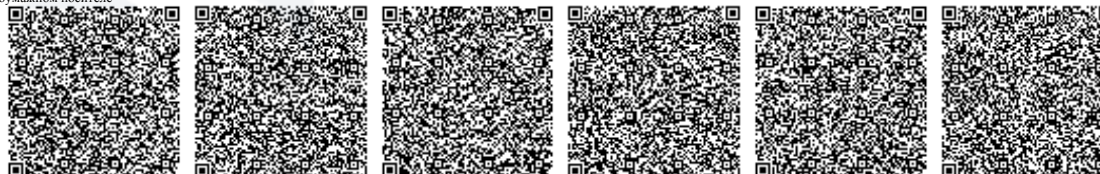
Тапсырыс беруші өз тарапынан қол қойылған шартты әлеуетті өнім берушінің атына уақтылы жібермеуіне байланысты әлеуетті өнім беруші сатып алу туралы шарт (ұзақ мерзімді шарт) жасасудан бас тартқан жағдайларда, әлеуетті өнім беруші сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған деп танылмайды.

13.7 Тендерлік комиссия тендердің қорытындысы бойынша екінші орын алған әлеуетті өнім берушіні тендерлік өтінімде ол ұсынған баға бойынша және шарттарда келесі жағдайлардың бірі басталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде тендер жеңімпазын айқындайды:

1) тендер жеңімпазы сатып алу туралы шарт жасасқан күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде шарттың орындалуын қамтамасыз етуді ұсынбаса.

Бұл ретте Тапсырыс беруші біржақты тәртіппен сатып алу туралы шартты орындаудан бас тартады және тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді ұстап қалады. Өнім берушінің сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізудің түпкілікті мерзімі өткенге дейін сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындау жағдайлары ерекше болып табылады;

2) тендер жеңімпазы тендер қорытындыларының хаттамасында белгіленген мерзімде Тапсырыс берушіге қол қойылған сатып алу туралы шартты ұсынбаса. Бұл ретте тендердің қорытындылары бойынша екінші орын алған әлеуетті өнім берушімен сатып алу туралы шарт тендерлік өтінімде ол ұсынған бағадан аспайтын баға бойынша жасалады;





1247669

3) егер Шартты орындау кезінде сатып алу туралы шарт өнім берушінің кінәсінен бұзылса. Мұндай жағдайда тендердің қорытындысы бойынша екінші орын алған әлеуетті өнім берушімен сатып алу туралы шарт өнім беруші орындаған және Тапсырыс беруші төлеген міндеттемелердің құнын ескере отырып, тендерлік өтінімде ол ұсынған бағадан аспайтын баға бойынша жасалады;

4) Егер тендер жеңімпазы өтінімдерді ашу сәтінен бастап тендер қорытындылары бойынша шарт жасасу сәтіне дейін тәртіптің 31-бабының 1-тармағында көрсетілген тізбеге(тізбеге) енгізілсе. Осы тармақта көзделген жағдайларда тендердің қорытындылары бойынша екінші орын алған әлеуетті өнім берушіні тендердің жеңімпазы деп танылғаннан кейін Тапсырыс беруші Тәртіптің 61-бабында көзделген тәртіппен және мерзімде екінші орын алған әлеуетті өнім берушімен шарт жасасу рәсімін жүзеге асырады.

Тендердің қорытындысы бойынша екінші орын алған өнім беруші сатып алу туралы шартқа қол қоюдан бас тартқан немесе қол қойылған сатып алу туралы шартты ұсынбаған жағдайда, сатып алу қайта жүзеге асырылуға тиіс.

13.8 Сатып алу туралы шарттың жобасына өзгерістер мен толықтырулар енгізуге тәртіптің 62-бабында көзделген жағдайларда Тараптардың өзара келісімі бойынша жол беріледі.

13.9 Сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге тәртіптің 65-бабында көзделген жағдайларда Тараптардың өзара келісімі бойынша жол беріледі.

13.10 Сатып алу туралы шартқа енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар келісім-шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын шартқа қосымша жазбаша келісім түрінде ресімделеді.

13.11 Жобаға не сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілетін (өткізілген) сатып алу талаптарының және/немесе өнім берушіні таңдау үшін негіз болған ұсыныстың мазмұнын өзгерте алатын өзгерістерді тәртіптің 62 және 65-баптарында көзделмеген өзге де негіздер бойынша енгізуге жол берілмейді.

13.12 Тәртіппен көзделген тәртіппен жүзеге асырылатын тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуға байланысты ақпарат пен құжаттар, сондай-ақ сатып алу туралы шарттар мен төлем туралы ақпарат тәртіп нормаларына сәйкес үшінші тұлғалар үшін жүйе арқылы қолжетімді.

14. Келісім-шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу шарттары, түрлері, көлемі және тәсілі

14.1. Шарттың орындалуын қамтамасыз етудің талаптары мен көлемі конкурстық құжаттамада қамтылған сатып алу туралы шарттың жобасына сәйкес айқындалады.

14.2. Тапсырыс берушіге шарттың орындалуын қамтамасыз етуді ұсыну туралы талап мыналарға қолданылмайды:

- 1) Қор және Қор ұйымдары;
- 2) сатып алынатын тауарды өндіретін мүгедектігі бар адамдардың ұйымдарымен;
- 3) сатып алынатын тауарды тауар өндірушілер
- 4) Қор деңгейінде бекітілген сатып алудың санаттық стратегиясында өзгеше көзделген жағдайлар.

Осы тармақтың ережелері консорциумдарға қолданылмайды (Қор деңгейінде бекітілген сатып алудың санаттық стратегиясында өзгеше көзделмегенін қоспағанда).

14.3. Егер тендер жеңімпазы сатып алу туралы шарт жасалған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде шарттың орындалуын қамтамасыз етуді ұсынбаған жағдайда, Тапсырыс беруші бір жакты тәртіппен сатып алу туралы жасалған шартты бұзады, әлеуетті өнім беруші енгізген өтінімді қамтамасыз етуді ұстап қалады және тендерлік комиссия тендер қорытындысы бойынша екінші орын алған әлеуетті өнім берушіні айқындайды.

Өнім берушінің сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізудің түпкілікті мерзімі өткенге дейін сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындау жағдайлары ерекшелік болып табылады.

Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізбеген өнім беруші туралы мәліметтерді Тапсырыс беруші Қордың сенімсіз әлеуетті өнім берушілерінің (өнім берушілерінің) тізбесіне осындай өнім беруші туралы мәліметтерді енгізу үшін сатып алу жөніндегі Қордың операторына белгіленген тәртіппен жібереді.

14.4. Әлеуетті жеткізуші шарттың орындалуын қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін таңдауға құқылы:

1. Банк кепілдігі

2. Кепілдік ақша жарнасы





14.5. 170 мың еселенген айлық есептік көрсеткіштен асатын сомаға банктік кепілдік авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз ету және/немесе шарттың орындалуын қамтамасыз ету ретінде қабылданады:

1) мынадай өлшемшарттарға сәйкес келетін ҚР Екінші деңгейдегі банкінен (бұдан әрі - ЕДБ):

- банк кепілдігі берілген айдың бірінші күнінің алдындағы 3 (үш) ай ішінде ҚР Ұлттық Банкінің пруденциалдық нормативтерін орындау;

- шетел валютасында Standard&Poor's / Fitch бойынша "B -" немесе Moody's Investors Service бойынша "B3" төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингтің не бас ұйымның рейтингінің болуы. ЕДБ-де рейтинг болмаған жағдайда, егер ол "BBB" деңгейінен төмен болмаса, есепке осы ЕДБ акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы тікелей тиесілі ЕДБ акционерінің (қатысушысының) рейтингі қабылдануы мүмкін;

2) шетелдік заңнамаға сәйкес банк қызметін жүзеге асыратын және Moody's Investors Service бойынша Standard&Poor's / Fitch немесе "Baa2" бойынша "BBB" төмен емес шетел валютасында ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар шетелдік банктен.

Бір рейтингтен артық болған жағдайда, олардың ең жаманы есепке алынады. Бұл ретте, банк сатып алу туралы шартты орындаудың барлық мерзімі ішінде осындай өлшемшарттарға сәйкес келуге тиіс, әйтпесе - өнім беруші осы тармақтың талаптарына сәйкес келетін басқа банктен кепілдік береді.

14.6. Тапсырыс беруші енгізілген сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді сатып алу туралы шарт бойынша немесе тиісті жыл бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өнім берушіге қайтарады (ұзақ мерзімді шартта тиісті жылға шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу көзделген жағдайда).

Өнім беруші шарттық міндеттемелерді орындауды бұзған жағдайда Тапсырыс берушінің сатып алу туралы шарттың орындалуын енгізілген қамтамасыз ету сомасынан өнім берушіге шарттық міндеттемелерін орындауды бұзғаны үшін есептелген тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) сомасын және осыған байланысты туындаған шығын сомасын ұстап қалуға құқығы бар. Сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудің қалған сомасы өнім берушіге шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күннен аспайтын мерзімде қайтарылады.

Өнім беруші шарттық міндеттемелерді орындауды бұзған жағдайда Тапсырыс берушінің шарттың орындалуын қамтамасыз етуі ұсталмайды және өнім беруші жиынтығында мынадай талаптарды қанағаттандыратын жағдайларда Қордың сенімсіз әлеуетті өнім берушілерінің (өнім берушілерінің) тізбесіне енгізілмейді:

1) тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеу (өндіріп алу/ұстап қалу);

2) өнім берушінің шарттық міндеттемелерді толық орындауы;

3) шығынның болмауы немесе оның толық өтелуі (өндіріп алу/ұстап қалу)."

15. Әлеуетті өнім берушіні Қордың сенімсіз әлеуетті өнім берушілерінің (өнім берушілерінің) тізбесіне енгізу жағдайлары туралы ақпарат

15.1. Әлеуетті өнім беруші (Өнім беруші) Қордың сенімсіз әлеуетті өнім берушілерінің (өнім берушілерінің) тізбесіне мынадай негіздер бойынша енгізілуге тиіс:

1) сатып алу процесінде анық емес ақпарат беру;

2) Тапсырыс беруші өз тарапынан қол қойылған шартты әлеуетті өнім берушінің атына уақтылы жібермеген жағдайларды қоспағанда, тендер немесе баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алудың жеңімпазы деп танылған әлеуетті өнім берушінің сатып алу туралы шарт жасасудан жалтаруы (бас тартуы).

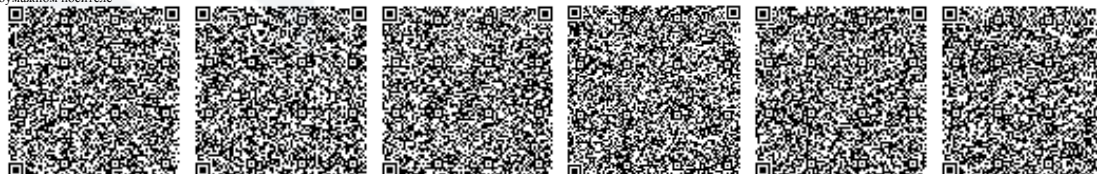
Бұл норма тендер қорытындысы бойынша екінші орын алған әлеуетті өнім берушіге қолданылмайды;

3) Өнім беруші сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін тауарды жеткізу, қызметтер көрсету, Жұмыстарды орындау бөлігінде толық және тиісінше орындаған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізудің түпкілікті мерзімі өткенге дейін шартта белгіленген мерзімде тендер тәсілімен өткізілген сатып алу бойынша шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізбеу болып табылады;

4) сатып алу туралы шартты немесе электрондық дүкен арқылы тауарларды сатып алу жөніндегі жария офертаны орындамау немесе тиісінше орындамау фактісін анықтаған заңды күшіне енген сот шешімінің (қаулысының) болуы.

16. Тендерлік құжаттамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі мен мерзімдері

16.1. Тендерлік құжаттамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, тендерлік құжаттама тәртіппен айқындалған тәртіппен алдын ала талқылауға жатады.

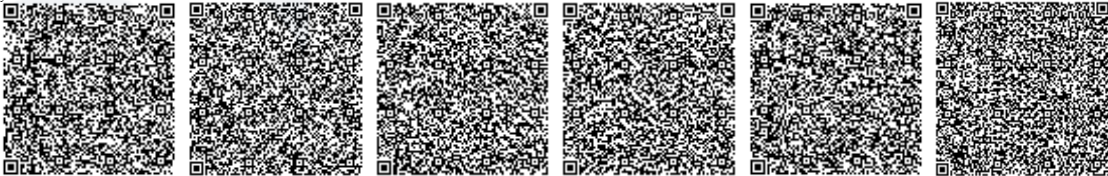




Тендерлік құжаттамаға өзгерістер мен толықтырулар және тендерлік өтінімдерді ұсынудың өзгертілген мерзімі туралы жүйеде тендерлік өтінімдер берген барлық әлеуетті өнім берушілер хабардар етіледі. Бұл ретте осы тендерлік өтінімдер кері қайтарып алынады.

Қолтаңбасын кою туралы ақпарат

Компания	Лауазымы	ТАӘ	Мәртебесі	Күні мен уақыты
"Кселл" акционерлік қоғамы	Орталықтандырылған сатып алу департаментінің директоры	Бахралинов Бахтияр Джагпарович	бекітілді	31.08.2026 16:42





ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по закупке 1247669 Осуществление Авиа отправки консолидированных грузов АО «Кселл» по РК

способом «Открытый тендер»

Заказчик **Акционерное общество "Кселл"**

Организатор **Акционерное общество "Кселл"**

Адрес: КАЗАХСТАН г.Алматы, Медеуский район ул. улица Алимжанова д. дом 51,

Телефон +7 (701) 211-0270

Электронная почта **rodion.grekov@kcell.kz**

Банковские реквизиты: Акционерное общество "Кселл", БИН 980540002879, ИИК KZ07601A861004646171, Кбе 17, валюта KZT, АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Настоящие электронные закупки способом «Открытый тендер» проводятся посредством Информационной системы электронных закупок на веб-портале: <http://zakup.sk.kz>.

Электронным адресом веб-сайта, на котором размещается информация, подлежащая опубликованию является <https://zakup.sk.kz>.

Перечень закупаемых ТРУ:

№ лота	Наименование закупаемых ТРУ	Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	Количество, объем	Сумма, без учета НДС	Место поставки	Срок поставки	Сумма обеспечения заявки
№ 1 (443 У, 4514471)	Транспортно-логистические услуги	Транспортно-логистические услуги	1.000	49 875 000	КАЗАХСТАН По всей территории РК КАЗАХСТАН, По всей территории РК	С даты подписания договора в течение 275 календарных дней	498 750

Срок действия тендерной заявки должен составлять не менее 90 календарных дней. Течение срока действия обеспечения заявки на участие в тендере начинается со дня вскрытия тендерных заявок.

1. Общие положения

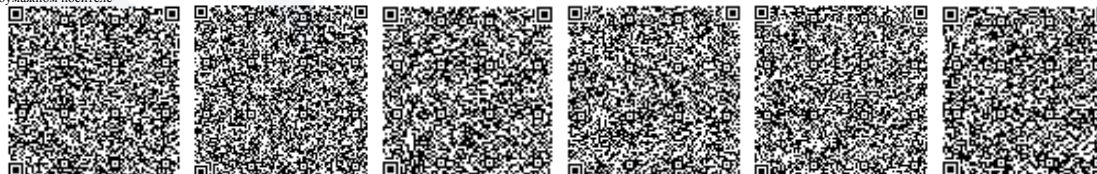
1.1. Тендерная документация разработана в соответствии со Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее – Порядок)

В настоящей тендерной документации используются следующие основные понятия:

Система – информационная система электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (zakup.sk.kz);

Электронный документ – документ, в котором информация предоставлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи в Системе;

Электронная копия – документ, полностью воспроизводящий содержание подлинного документа (нотариально заверенной копии) в электронно-цифровой форме, удостоверенный электронной





цифровой подписью в Системе;

ЭЦП – электронно-цифровая подпись, набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания;

Заказчик - Фонд или организация Фонда;

Организатор закупок - должностное лицо или структурное подразделение заказчика либо юридическое лицо, определенное ответственным за выполнение процедур организации и проведения закупок;

Потенциальный поставщик - физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), консорциум, претендующие на заключение договора о закупках;

Дочерняя организация Фонда первого уровня (ПК) – организация Фонда, пятьюдесятью и более процентами голосующих акций (долей участия) которой прямо владеет Фонд на праве собственности или доверительного управления;

1.2 Тендерная документация доступна к получению посредством информационной системы электронных закупок на веб-портале: <https://zakup.sk.kz>

2. Условия разъяснения положений тендерной документации и проведения встречи

2.1. Потенциальный поставщик, вправе обратиться с запросом в Системе о разъяснении положений Тендерной документации в срок не позднее 3 рабочих дней до истечения окончательного срока приёма заявок.

2.2. Заказчик/Организатор обязан не позднее 2 рабочих дней с момента поступления запроса ответить на него в Системе.

Лот № 1 (443 У, 4514471)

3. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых ТРУ

3.1. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых ТРУ указаны в Технической спецификации.

Требования к потенциальному поставщику:

3.2. Квалификационные требования, предусматривающие наличие у потенциального поставщика опыта работы в течение последних 5 (пяти) лет:

3.2.1. Требования к опыту работы потенциального поставщика не предусмотрено.

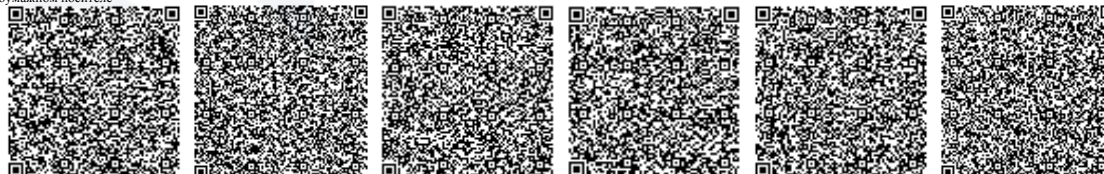
3.3. Требования о наличии у потенциальных поставщиков специалистов, обладающих квалификацией и/или опытом работы в области, соответствующей предмету закупок

3.3.1. Потенциальный поставщик должен иметь следующих специалистов:

Специалисты, обладающие квалификацией и/или опытом работы	Документы, подтверждающие квалификацию и/или опыт работы специалистов	Количество	Опыт работы
Специалист/менеджер проекта по организации перевозок	Копия сертификата базового курса по управлению проектами по стандартам PMBOK/P2M/ICB/IPMA (уровень D)	1	Не требуется

Наличие у потенциального поставщика соответствующего(их) специалиста(ов) подтверждается электронной копией документа, удостоверяющего личность специалиста, и актом потенциального поставщика о приеме на работу или актом потенциального поставщика о переводе на другую работу заявленного специалиста или подписанного им согласия на привлечение его в качестве специалиста по форме согласно Приложению № 14 к Порядку.

При этом опыт работника учитывается за последние 10 (десять) лет.





3.4. Требования о предоставлении разрешения (лицензии)

3.4.1 Требования не предусмотрены.

3.5. Требования о наличии у потенциального поставщика оборудования, техники (технических устройств), зданий (сооружений), помещений с предоставлением подтверждающих документов

3.5.1 Требования не предусмотрены.

3.6. Предельные объемы работ и услуг, которые могут быть переданы потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям)

3.6.1. Допускается передача потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для оказания услуг в совокупности не более 25.00 % общего объема услуг.

3.7. Иные требования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан или международными договорами Республики Казахстан

3.7.1 Требования не предусмотрены.

3.8. Требование к квалификации потенциальных поставщиков, определенные в закупочной категорийной стратегии

3.8.1. Требования не предусмотрены.

3.9. Требование о раскрытии информации о бенефициарных владельцах потенциального поставщика

3.9.1 Потенциальный поставщик должен раскрыть информацию о бенефициарных владельцах потенциального поставщика или предоставить информацию о причинах отказа от раскрытия данных сведений в электронном виде по форме, определенной на веб-портале закупок.

3.10. Перечень субподрядчиков по выполнению работ (соисполнителей при оказании услуг), объем и виды передаваемых на субподряд (соисполнение) работ или услуг

3.10.1. Предоставляется в случае, если потенциальный поставщик привлекает субподрядчиков (соисполнителей) для выполнения работ либо оказания услуг. Объем передаваемых на субподряд (соисполнение) работ или услуг не должен превышать определенного в тендерной документации предельного объема работ и услуг.

3.11. Иные требования к потенциальному поставщику

3.11.1 Требования не предусмотрены.

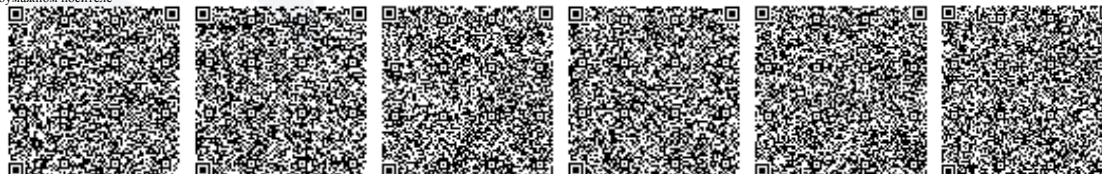
4. Представление заявок на участие в тендере

4.1 Заявка на участие в открытом тендере (далее – Заявка) формируется в Системе Пользователем потенциального поставщика и подписывается его электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП).

4.2 Заявка, поданная потенциальным поставщиком на участие в электронных закупках, автоматически регистрируется в Системе в срок до окончательной даты и времени, указанные в объявлении о закупке, размещенной в Системе.

4.3 В качестве подтверждения приема или отказа в приеме Заявки на участие в электронных закупках, потенциальный поставщик, подавший заявку на участие в электронных закупках, автоматически уведомляются Системой.

4.4 Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в закупках способом Открытый тендер. Заказчик/Организатор закупок (тендерная комиссия, экспертная комиссия, эксперт) не несет обязательства по возмещению этих расходов независимо от итогов закупок способом Открытый тендер.





5. Содержание заявок на участие в тендере

5.1. Заявка на участие в закупке должна содержать:

- 1) Заполненную и подписанную потенциальным поставщиком заявку на участие в закупке в форме электронного документа;
- 2) Документ(ы), содержащий(е) сведения о государственной регистрации потенциального поставщика, первом руководителе и учредителях (участниках) потенциального поставщика, выданный(е) в соответствии с законодательством Республики Казахстан не более чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вскрытия тендерных заявок.

Предоставляется в форме электронного документа или электронной копии.

В случае участия консорциума предоставляются документы, содержащие указанные сведения по каждому юридическому лицу, входящему в консорциум, доверенность на право подписания консорциального соглашения уполномоченным лицом (в случае подписания соглашения о консорциуме не первым руководителем), а также соглашение о консорциуме.

Для физических лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования юридического лица, в качестве документа, указанного в настоящем пункте, предоставляется документ, содержащий сведения о государственной регистрации потенциального поставщика, выданный в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Для акционерных обществ в качестве документа, содержащего сведения об учредителях (участниках) потенциального поставщика, также может предоставляться выписка из реестра держателей акций, выданная не более чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вскрытия.

Требование к сроку выдачи документа(ов), предусмотренного настоящим пунктом, не распространяется на потенциальных поставщиков-нерезидентов Республики Казахстан.

- 3) Техническую спецификацию, предоставленную в виде согласия с технической спецификацией Заказчика.

В случае наличия альтернативных условий к технической спецификации, потенциальный поставщик наравне с согласием предоставляет техническую спецификацию, содержащую альтернативные условия.

- 4) Электронные копии документов, подтверждающие соответствие требованиям, установленные разделом 3.3 настоящей Тендерной документации;

- 5) Перечень субподрядчиков по выполнению работ (соисполнителей при оказании услуг) в форме электронного документа или электронной копии, объем и виды передаваемых на субподряд (соисполнение) работ и услуг, который не должен превышать определенного в тендерной документации предельного объема работ и услуг;

- 6) Разрешения (лицензии), выданные в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, либо заявление потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (веб-сайт) государственного органа, выдавшего разрешение (лицензию), использующего электронную систему разрешения (лицензирования) на выполняемые субподрядчиком работы (оказываемые соисполнителем услуги) в формате электронного документа или электронной копии

Предоставляется в случае, если потенциальный поставщик привлекает субподрядчиков (соисполнителей) на тендер, которым предполагается деятельность, подлежащая обязательному разрешению (лицензированию).

Предоставляется в форме электронной копии (заявление потенциального поставщика также может предоставляться в форме электронного документа).

- 7) Обеспечение тендерной заявки в виде денег, находящихся в электронном кошельке потенциального поставщика, или электронной банковской гарантии в форме электронного документа. Сумма обеспечения тендерной заявки не должна быть ниже размера, установленного тендерной документацией. Обеспечение тендерной заявки должно соответствовать условиям внесения, содержанию и виду, изложенным в тендерной документации;

- 8) Документы, подтверждающие применимость к заявке критериев оценки и сопоставления (в случае, если потенциальный поставщик претендует на применение критериев, влияющих на условное понижение цены). Предоставляются в форме электронного документа или электронной копии. Документы по критерию «потенциальный поставщик является товаропроизводителем предлагаемого к поставке товара» не предоставляются.

В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, тендерная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику условную скидку.

Непредставление документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, не является основанием для отклонения такой заявки.

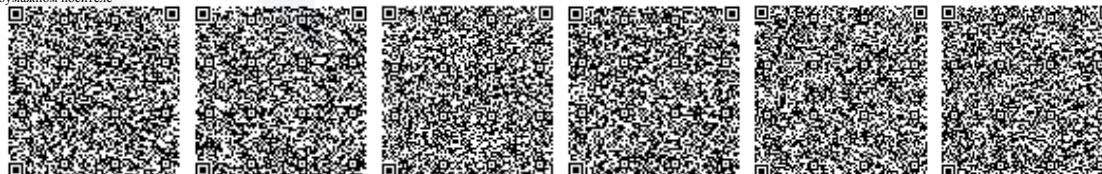
- 9) Ценовое предложение в форме электронного документа, подписанное потенциальным поставщиком;

При проведении закупок способом двухэтапного тендера, ценовое предложение представляется на втором этапе проведения закупки.

- 10) Сведения о согласии потенциального поставщика с условиями, видом, объемом и способом внесения обеспечения исполнения договора о закупках отраженного в форме электронного документа тендерной заявки;

- 11) Сведения об ознакомлении потенциального поставщика с условиями внесения в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда;

- 12) Электронную доверенность, сформированную в Системе и выданную лицу (лицам), представляющему интересы потенциального поставщика, на право подписания заявки и документов,





содержащихся в заявке на участие в тендере, за исключением первого руководителя потенциального поставщика, имеющего право выступать от имени потенциального поставщика без доверенности, в соответствии с уставом потенциального поставщика. При этом потенциальный поставщик - нерезидент Республики Казахстан предоставляет документ, предусмотренный настоящим подпунктом, в форме электронной копии.

14) Информацию о бенефициарных владельцах в электронном виде по форме, определенной на веб-портале закупок.

5.2. Потенциальный поставщик-нерезидент Республики Казахстан представляет такие же документы, предусмотренные настоящим пунктом, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения.

5.3. Документы, предусмотренные подпунктом 2) пункта 5.1 настоящей Тендерной документации, автоматически включаются в состав заявки на участие в тендере квалифицированного потенциального поставщика из информационной системы предварительного квалификационного отбора Фонда.

5.4. При формировании тендерной заявки допускается предоставление электронных копий нотариально засвидетельствованных копий документов, перечисленных в пункте 5.1 настоящей Тендерной документации, за исключением документов, формируемых Системой.

5.5. При формировании тендерной заявки потенциальный поставщик вносит информацию и документы, определенные настоящей тендерной документацией, в соответствующие поля (разделы) веб-портала закупок.

6. Требования к языку составления и представления тендерных заявок

6.1. Заявка, а также все документы и сведения, содержащиеся в заявке, представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика, за исключением документов и сведений, автоматически сформированных веб-порталом закупок, которые представляются на казахском и русском языках.

6.2. Заявка может содержать документы, составленные на другом языке, при условии, что к ним будет прилагаться нотариально заверенный перевод на казахский или русский язык по выбору потенциального поставщика и в этом случае, преимущество будет иметь перевод.

7. Требования к содержанию и валюте ценового предложения

7.1 Ценовое предложение в форме электронного документа, формируется Пользователем потенциального поставщика в Системе, и подписывается его ЭЦП;

7.2 Ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать цену за единицу, а также общую/итоговую цену товаров, работ и услуг без учета НДС, с включенными в нее расходами на их транспортировку и страхование, оплату таможенных пошлин, других налогов, сборов, а также иных расходов, предусмотренных условиями поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

При условии комплексной закупки товаров или комплексной закупки услуг или комплексной закупки работ ценовое предложение потенциального поставщика должно быть представлено на все лоты, объединенные в совокупность лотов, с указанием цены по каждому лоту, без учета НДС.

7.3 Ценовое предложение потенциального поставщика может содержать скидку к общей/итоговой цене товаров, работ, услуг, представленную на условиях Заказчика, определенных в тендерной документации, а также скидку к общей/итоговой цене товаров, работ, услуг, представленную с учетом альтернативных условий.

В случае предложения потенциальным поставщиком скидки к общей/итоговой цене на условиях Заказчика, определенных в тендерной документации и (или) скидки при альтернативных условиях, ценовое предложение должно содержать общую/итоговую цену с учетом указанных скидок;

При осуществлении долгосрочных закупок ценовое предложение должно содержать информацию о ценах, распределенных по годам, в порядке, определенном настоящим подпунктом;

7.4 Ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать цену за единицу по каждой позиции, указанной в требованиях к содержанию ценового предложения. При этом цены потенциального поставщика по детализированным позициям не должны превышать суммы, выделенные для закупки по каждой позиции.

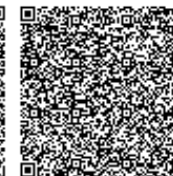
7.5 Ценовое предложение участника электронных закупок должно быть выражено в тенге.

8. Условия внесения, содержание и виды обеспечения тендерной заявки

8.1.Потенциальный поставщик вносит обеспечение Тендерной заявки, в качестве гарантии того, что он :

1) не ответит либо не изменит свою тендерную заявку после истечения окончательного срока представления заявок;

2) в случае определения его победителем тендера заключит договор с Заказчиком в сроки, установленные протоколом итогов тендера, и внесет обеспечение исполнения договора о закупках, в случае





если условиями закупок предусмотрено внесение такого обеспечения.

Расчет соответствия суммы внесенного обеспечения заявки на участие в закупке требованиям Тендерной документации определяется согласно курсу Национального Банка Республики Казахстан, установленного на дату перечисления платежа, выдачи банковской гарантии или иного обеспечения, определенного настоящей Тендерной документацией.

8.2. Потенциальный поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения заявки:

- 1) деньги, находящиеся в электронном кошельке потенциального поставщика
- 2) Электронная банковская гарантия

8.3. Срок действия обеспечения заявки должен быть не менее срока действия заявки на участие в тендере.

При этом течение срока действия обеспечения заявки на участие в электронных закупках начинается со дня вскрытия заявок на участие в тендере.

Сумма обеспечения заявки на участие в тендере, исчисленная в тиынах, округляется. При этом сумма менее пятидесяти тиын округляется до нуля, а сумма, равная пятидесяти тиынам и выше, округляется до одного тенге.

8.4. Все заявки, не содержащие подтверждения внесения обеспечения заявки на участие в закупке, отклоняются тендерной комиссией, как не отвечающие требованиям Тендерной документации.

8.5. Обеспечение тендерной заявки не вносится:

- 1) Фондом и организациями Фонда;
- 2) организациями инвалидов, производящими закупаемый товар;
- 3) квалифицированными потенциальными поставщиками при участии в закупках среди квалифицированных потенциальных поставщиков;
- 4) товаропроизводителей закупаемого товара

Положения подпунктов 1), 2) и 4) настоящего пункта не распространяются на консорциумы.

8.6. Обеспечение тендерной заявки, внесенное потенциальным поставщиком, возвращается потенциальному поставщику в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:

- 1) отзыва данным потенциальным поставщиком своей тендерной заявки до истечения окончательного срока представления заявок;
- 2) подписания протокола итогов тендера. Указанный случай не распространяется на победителя тендера и потенциального поставщика, занявшего по итогам тендера второе место;
- 3) вступления в силу договора о закупках и внесении победителем тендера обеспечения исполнения договора, предусмотренного тендерной документацией;
- 4) вступления в силу договора о закупках и внесении потенциальным поставщиком, занявшим по итогам тендера второе место, определенным в случае, предусмотренном подпунктом 2) пункта 5 статьи 43 Порядка, обеспечения исполнения договора, предусмотренного тендерной документацией;
- 5) вступления в силу договора о закупках (в случае, если тендерной документацией не предусматривается внесение обеспечения исполнения договора);
- 6) отмены/отказа от осуществления закупок.

Процедура возврата обеспечения тендерной заявки приостанавливается в случае приостановления процедуры заключения договора централизованной службой по контролю за закупками.

В данном случае течение срока возврата обеспечения тендерной заявки приостанавливается на время проведения внеплановой проверки.

Течение срока возврата обеспечения тендерной заявки продолжается со дня принятия централизованной службой по контролю за закупками решения о возобновлении процедуры заключения договора.

8.7. Обеспечение тендерной заявки, внесенное потенциальным поставщиком, не возвращается при наступлении одного из следующих случаев:

- 1) потенциальный поставщик, определенный победителем тендера, уклонился от заключения договора о закупках;
- 2) победитель тендера, заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное тендерной документацией, о внесении обеспечения исполнения договора;
- 3) потенциальный поставщик, занявший по итогам сопоставления и оценки второе место, определенный в случае, предусмотренном подпунктом 2) пункта 5 статьи 43 Порядка, уклонился от заключения договора о закупках или заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное тендерной документацией, о внесении обеспечения исполнения договора.
- 4) установления факта предоставления недостоверной информации в тендерной заявке потенциального поставщика согласно документу, подтверждающему предоставление потенциальным поставщиком недостоверной информации, подписанному уполномоченным представителем государственного органа, юридического либо иного заинтересованного лица или подписанному физическим лицом.

9. Изменение тендерных заявок и их отзыв





9.1. Потенциальный поставщик не позднее окончания срока представления заявок на участие в электронной закупке вправе:

- 1) Изменить и (или) дополнить внесенную заявку на участие в электронной закупке;
- 2) Отозвать свою заявку на участие в электронной закупке, не утрачивая права на возврат внесенного им обеспечения заявки на участие в закупке.

Не допускается отзыв заявки на участие в электронной закупке, после истечения окончательного срока представления заявки на участие в закупке.

10. Вскрытие тендерных заявок

10.1. Заявки на участие в электронной закупке вскрываются в Системе автоматически в дату и время, указанные в объявлении путем публикации в Системе содержимого представленных заявок.

Вскрытые тендерные заявки (за исключением ценовых предложений, формируемых в Системе) и протокол вскрытия доступны для просмотра членам и секретарю тендерной комиссии, централизованной службе по контролю за закупками, Наблюдателям и ПК, которой прямо или косвенно принадлежит Заказчик.

Потенциальным поставщикам, принявшим участие в данной закупке, указанный доступ предоставляется после публикации протокола итогов.

Потенциальным поставщикам, не внесшим обеспечение тендерной заявки либо внесшим его с нарушением требований, определенных в тендерной документации (в случае, если потенциальный поставщик обязан внести обеспечение тендерной заявки в соответствии с требованиями тендерной документации), доступ на просмотр тендерных заявок других потенциальных поставщиков, принимающих участие в данном тендере, не предоставляется.

10.2. Заявка на участие в электронных закупках вскрывается также в случае, если на электронный тендер (лот) представлена только 1 (одна) заявка на участие в электронной закупке (лоте) и рассматривается на соответствие требованиям Тендерной документации.

10.3. Протокол вскрытия заявок потенциальных поставщиков на участие в электронной закупке оформляется автоматически в Системе.

10.4 В случае, если до даты и времени вскрытия не поступило ни одной заявки на участие в тендере, закупки способом открытого тендера признаются несостоявшимися и Системой формируется протокол итогов закупок.

11. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в тендере

11.1. Заявки на участие в электронной закупке рассматриваются тендерной комиссией на предмет соответствия заявок требованиям настоящей Тендерной документации.

11.2 Тендерная комиссия осуществляет предварительное рассмотрение тендерных заявок в срок, не более 10 (десяти) рабочих дней со дня вскрытия заявок на участие в электронной закупке. При проведении закупок товаров, работ, услуг, имеющих сложные технические характеристики и спецификации, заявки рассматриваются тендерной комиссией с привлечением эксперта (экспертной комиссии) в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня вскрытия тендерных заявок.

В случае проведения закупок товаров, по которым часть лотов или один лот требуют дополнительного рассмотрения, связанного с испытанием продукции, в связи с предложением потенциальным поставщиком альтернативных технических характеристик и (или) технологических решений при ее производстве, срок рассмотрения заявок по данному лоту (лотам) дополнительно продлевается до получения результатов испытаний, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.

11.3. При рассмотрении Заявок тендерная комиссия вправе с целью уточнения сведений, содержащихся в заявках, запросить необходимую информацию у соответствующих государственных органов, физических и юридических лиц.

В случае направления запроса срок рассмотрения заявок дополнительно продлевается соразмерно сроку получения информации, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.

11.4. В случае отсутствия у тендерной комиссии замечаний к содержанию заявок на участие в электронной закупке формируется протокол итогов.

11.5. В случае наличия у тендерной комиссии замечаний к содержанию заявок на участие в электронной закупке, по итогам процедуры предварительного рассмотрения тендерных заявок формируется протокол предварительного рассмотрения с указанием исчерпывающего перечня выявленных несоответствий.

Протокол предварительного рассмотрения подписывается членами тендерной комиссии и ее секретарем.

Протокол предварительного рассмотрения доступен для просмотра членам и секретарю тендерной комиссии, централизованной службе по контролю за закупками, Наблюдателям и ПК, которой прямо или косвенно принадлежит Заказчик. При этом потенциальным поставщикам, принявшим участие в данной закупке, доступ к протоколу предварительного рассмотрения предоставляется после





публикации протокола итогов.

Документы и сведения, включенные в тендерные заявки потенциальных поставщиков, не внесших обеспечение тендерной заявки либо внесших его с нарушением требований, определенных в тендерной документации, не подлежат рассмотрению.

Потенциальные поставщики, в заявках которых были выявлены несоответствия, автоматически получают уведомления о выявленных в их тендерных заявках несоответствиях посредством веб-портала закупок после подписания протокола предварительного рассмотрения.

Потенциальные поставщики, в заявках которых были выявлены несоответствия, вправе в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения уведомления о выявленных несоответствиях представить дополнения и/или изменения в тендерную заявку с целью устранения выявленных несоответствий. При этом, в случае наличия требования по предоставлению обеспечения заявки на участие в тендере, не допускается приведение заявок на участие в электронной закупке потенциальными поставщиками, не внесшими обеспечение заявки на участие в электронной закупке либо внесшими его с нарушением требований, определенных в тендерной документации.

При представлении дополнений и/или изменений в тендерную заявку потенциальный поставщик в целях устранения выявленных несоответствий вправе привлечь на тендер субподрядчиков (соисполнителей), указав перечень субподрядчиков по выполнению работ (соисполнителей при оказании услуг), объем и виды передаваемых на субподряд (соисполнение) работ или услуг.

Не допускается внесение изменений и/или дополнений в тендерную заявку потенциального поставщика в части приведения документов, подтверждающих применимость к заявке критериев оценки и сопоставления, в соответствие с требованиями тендерной документации.

11.6. Повторное рассмотрение тендерных заявок по итогам процедуры предварительного рассмотрения и предоставления дополнений и/или изменений в заявку на участие в тендере осуществляется в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока предусмотренного для приема дополнений и/или изменений в заявку.

11.7. Тендерная комиссия отклоняет заявку потенциального поставщика в следующих случаях:

- 1) Признания тендерной заявки на участие в электронной закупке несоответствующей требованиям настоящей Тендерной документации;
- 2) Если потенциальный поставщик является аффилированным лицом другого потенциального поставщика, подавшего заявку на участие в данном тендере (лоте);
- 3) Ценовое предложение потенциального поставщика превышает сумму, выделенную для закупки;
- 4) Ценовое предложение потенциального поставщика признано тендерной комиссией демпинговым. При осуществлении долгосрочных закупок демпинг рассчитывается по каждому году отдельно, за исключением осуществления закупок строительно-монтажных работ, по которым имеется сметная, предпроектная, проектная (проектно-сметная) документация, прошедшая экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 5) В случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 31 Порядка.
- 6) Установления факта предоставления недостоверной информации в тендерной заявке потенциального поставщика согласно документу, подтверждающему предоставление потенциальным поставщиком недостоверной информации, подписанному уполномоченным представителем государственного органа, юридического либо иного заинтересованного лица или подписанному физическим лицом.
- 7) Если первый руководитель потенциального поставщика и/или уполномоченное лицо потенциального поставщика, подписавшее тендерную заявку/потенциальный поставщик-физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, или его(ее) близкий родственник, супруг (супруга) или свойственник является первым руководителем Заказчика или Организатора закупок/членом тендерной комиссии/руководителем структурного подразделения-инициатора закупки.

Указанные основания для отклонения заявок на участие в тендере потенциальных поставщиков являются исчерпывающими.

11.8. Ценовое предложение, признаётся демпинговым в следующих случаях:

- 1) ценовое предложение на работы, услуги признаётся демпинговым, если оно более чем на 20 (двадцать) процентов ниже среднеарифметической цены всех представленных ценовых предложений, не превышающих сумму, предусмотренную для закупки в плане закупок без учета НДС.

11.9. Не отклоненные Заявки оцениваются и сопоставляются тендерной комиссией согласно критериям, содержащимся в настоящей Тендерной документации. При этом оценке подлежит общая/итоговая цена ценового предложения потенциального поставщика. Победитель тендера определяется на основе наименьшей условной цены, рассчитанной с учетом применения следующих обязательных критериев:

№	Критерий	Условное понижение
---	----------	--------------------





1247669

		цены
1	Наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг и однородных закупаемым в течение последних 5 лет (условное снижение цены на 1,5% за 3 года опыта работы и 0,5% за каждый последующий 1 год работы, но не более 2,5%), подтвержденного соответствующими накладными (по товарам) или актами, подтверждающими прием-передачу поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, и счетами-фактурами (при выписке счета-фактуры на бумажном носителе в соответствии с законодательством Республики Казахстан) или электронными счетами-фактурами, загруженными из информационной системы электронных счетов-фактур посредством интеграции веб-портала закупок с информационной системой электронных счетов-фактур, за исключением случаев, если выписка счет-фактуры (электронной счет-фактуры) не требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае, если предметом тендера является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию по формам, утвержденным уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в соответствии с законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан, а также счета-фактуры (при выписке счета-фактуры на бумажном носителе в соответствии с законодательством Республики Казахстан) или электронные счета-фактуры, загруженные из информационной системы электронных счетов-фактур посредством интеграции веб-портала закупок с информационной системой электронных счетов-фактур, за исключением случаев, если выписка счет-фактуры (электронной счет-фактуры) не требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При расчете опыта работы по договорам со сроком свыше одного года учитывается весь период строительства согласно акту(ам) приемки выполненных работ и акту приемки объекта в эксплуатацию. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика, дополнительно представляется электронная копия декларации о соответствии, в которой указываются сведения об этом субподрядчике (в случае отсутствия сведений о субподрядчике в акте приемки объекта в эксплуатацию).	-1,5% за 3 года опыта работы и 0,5% за каждый последующий 1 год работы, но не более 2,5%
3	Соответствие статусу субъекта малого или среднего предпринимательства на основе документа(ов), выданного(ых) в соответствии с законодательством Республики Казахстан.	Условное снижение цены на 1%

11.10. В случае непредставления потенциальным поставщиком электронных копий документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, тендерная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику условную скидку, при этом непредставление электронных копий документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, не является основанием для отклонения такой Заявки.

11.11. В случае участия в электронной закупке консорциума обязательные критерии оценки и сопоставления Заявок потенциальных поставщиков, влияющие на условное понижение цены тендерной комиссией, применяются только к головному участнику консорциума, определенному консорциальным соглашением его участников.

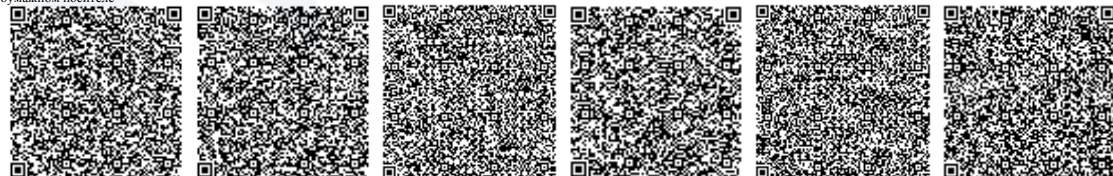
12. Подведение итогов

12.1 Итоги электронных закупок способом открытого тендера оформляются протоколом итогов, который формируется секретарем тендерной комиссии в Системе.

12.1 Определение победителя тендера, а также потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место, определяется в соответствии с Порядком.

12.2. В случае наличия одной тендерной заявки, признанной соответствующей требованиям тендерной документации, при предоставлении потенциальным поставщиком дополнительного ценового предложения на понижение цены не менее 1% от основного ценового предложения в течение 1 (одного) рабочего дня с даты публикации соответствующего протокола, данный потенциальный поставщик признается победителем закупок и тендер автоматически признается состоявшимся с отражением соответствующей информации в протоколе итогов.

В случае отсутствия ценового предложения на понижение цены тендер автоматически признается несостоявшимся после истечения срока, указанного в первом абзаце настоящего пункта.





В случае, если при осуществлении закупок способом открытого тендера среди товаропроизводителей закупаемого товара поступила единственная тендерная заявка товаропроизводителя закупаемого товара, соответствующая требованиям тендерной документации, то тендер признается состоявшимся вне зависимости от наличия дополнительного ценового предложения на понижение цены.

13. Порядок заключения договора о закупках по итогам тендера

13.1 Договор о закупках в виде электронного документа заключается в Системе, в соответствии с содержащимся в тендерной документации проектом договора о закупках, в срок не более 12 (двенадцати) рабочих дней, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня, следующего за днем публикации протокола итогов закупок (в случае заключения договора с нерезидентом Республики Казахстан в срок не более 14 (четырнадцати) рабочих дней, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня, следующего за днем публикации протокола итогов закупок).

13.2 Заказчик направляет проект договора о закупках, сформированный в виде электронного документа, в личный кабинет потенциального поставщика для подтверждения редакции проекта договора. При этом потенциальный поставщик должен подтвердить редакцию проекта договора в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения проекта договора.

В случае не подтверждения редакции проекта договора потенциальным поставщиком в установленный срок, Заказчик вправе подписать договор о закупках и направить подписанный со своей стороны договор потенциальному поставщику на подписание.

При этом Заказчик направляет победителю тендера, подписанный со своей стороны проект договора о закупках в течение 7 (семи) рабочих дней, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня, с даты публикации протокола итогов закупок.

Победитель закупок обязан подписать договор на веб-портале закупок в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания его Заказчиком.

В случае, если договор о закупках заключается с нерезидентом Республики Казахстан, срок подписания договора для каждой из сторон составляет по 7 (семь) рабочих дней.

13.3 Процедура заключения договора о закупках может быть приостановлена централизованной службой по контролю за закупками в порядке, определенном Правилами контроля осуществления закупок, утвержденными Советом директоров Фонда.

В данном случае течение срока заключения договора о закупках приостанавливается на время проведения внеплановой проверки.

Течение срока заключения договора о закупках продолжается со дня принятия централизованной службой по контролю за закупками решения о возобновлении процедуры заключения договора.

В случае утверждения плана закупок или изменений и/или дополнений в план закупок (по товарам, работам, услугам, закупаемых по предварительному плану закупок) после подведения итогов закупок, течение срока заключения договора начинается с даты утверждения плана закупок или изменений и/или дополнений.

13.4 Договор в виде ЕРС-контрактов могут быть подписаны на бумажном носителе с последующей загрузкой в Систему электронной копии такого договоров срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора.

13.5 В случае заключения договора о закупках с нерезидентом Республики Казахстан допускается оформление договора о закупках в предлагаемой им форме с учетом требований законодательства Республики Казахстан. В таком случае, договор может быть подписан на бумажном носителе с последующей обязательной загрузкой в Систему электронной копии такого договоров срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора о закупках.

13.6 В случае, если победитель электронных закупок, за исключением потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место, не подписал договор в установленные сроки, то такой потенциальный поставщик признается уклонившимся от заключения договора о закупках.

В случае признания потенциального поставщика, уклонившимся от заключения договора о закупках, Заказчиком удерживается внесенное им обеспечение тендерной заявки.

Потенциальный поставщик не признается уклонившимся от заключения договора о закупках в случаях отказа потенциального поставщика от заключения договора (долгосрочного договора) о закупках в связи с несвоевременным направлением Заказчиком подписанного с его стороны договора в адрес потенциального поставщика.

13.7 Тендерная комиссия определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам тендера второе место, по цене и на условиях, предложенных им в тендерной заявке, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:

1) победитель тендера не представил обеспечение исполнения договора в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения договора о закупках.

При этом Заказчик в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора о закупках и удерживает обеспечение тендерной заявки. Исключение составляют случаи полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору о закупках до истечения окончательного срока внесения обеспечения исполнения договора о закупках;

2) победитель тендера в сроки, установленные протоколом итогов тендера, не представил Заказчику подписанный договор о закупках. При этом договор о закупках с потенциальным поставщиком, занявшим по итогам тендера второе место, заключается по цене, не превышающей предложенную им цену в тендерной заявке;





- 3) если на этапе исполнения договора договор о закупках был расторгнут по вине поставщика. В данном случае договор о закупках с потенциальным поставщиком, занявшим по итогам тендера второе место, заключается по цене, не превышающей предложенную им цену в тендерной заявке, с учетом стоимости обязательств, исполненных поставщиком и оплаченных Заказчиком;
- 4) если победитель тендера с момента вскрытия заявок и до момента заключения договора по итогам тендера, был внесен в перечень(ни), указанный(е) в пункте 1 статьи 31 Порядка.
- В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, после признания победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам тендера второе место, Заказчик осуществляет процедуру заключения договора с потенциальным поставщиком, занявшим второе место, в порядке и сроки, предусмотренные статьей 61 Порядка.
- В случае отказа от подписания договора о закупках или непредставление подписанного договора о закупках поставщиком, занявшим по итогам тендера второе место, закупки должны быть осуществлены повторно.

13.8 Внесение изменений и дополнений в проект договора о закупках допускается по взаимному согласию сторон в случаях, предусмотренных статьей 62 Порядка

13.9 Внесение изменений в заключенный договор о закупках допускаются по взаимному согласию сторон в случаях, предусмотренных статьей 65 Порядка.

13.10 Изменения и дополнения, вносимые в договор о закупках, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к договору, являющегося неотъемлемой частью договора.

13.11 Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий, проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным статьей 62 и 65 Порядка.

13.12 Информация и документы, связанные с закупками товаров, работ и услуг, осуществляемыми в порядке, предусмотренном Порядком, а также договоры о закупках и информация об оплате в соответствии с нормами Порядка доступны для третьих лиц посредством Системы.

14. Условия, виды, объем и способ внесения обеспечения исполнения договора

14.1. Условия и объем внесения обеспечения исполнения договора определяются в соответствии с содержащимся в тендерной документации проектом договора о закупках.

14.2. Требование о представлении Заказчику обеспечения исполнения договора не распространяется на:

- 1) Фонд и организации Фонда;
- 2) организации инвалидов, производящие закупаемый товар;
- 3) товаропроизводителей закупаемого товара
- 4) случаи, когда иное предусмотрено закупочной категорийной стратегией утвержденной на уровне Фонда.

Положения настоящего пункта не распространяются на консорциумы (за исключением, если иное не предусмотрено закупочной категорийной стратегией, утвержденной на уровне Фонда).

14.3. В случае, если победитель тендера не представил обеспечение исполнения договора в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения договора о закупках, то Заказчиком в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора о закупках, удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки и тендерная комиссия определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам тендера второе место.

Исключение составляют случаи полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору о закупках до истечения окончательного срока внесения обеспечения исполнения договора о закупках.

Сведения о поставщике, не внесшем обеспечение исполнения договора, Заказчиком направляются в установленном порядке Оператору Фонда по закупкам для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда.

14.4. Потенциальный поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения договора:

1. Банковская гарантия
2. Гарантийный денежный взнос





14.5. Банковская гарантия на сумму более 170 тысячекратного месячного расчетного показателя принимается в качестве обеспечения возврата аванса (предоплаты) и/или обеспечения исполнения договора:

1) от банка второго уровня РК (далее - БВУ), соответствующего следующим критериям:

- выполнение пруденциальных нормативов Национального банка РК в течение 3 (трех) месяцев, предшествующих первому числу месяца, в котором выдана банковская гарантия;

- наличие долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте не ниже «В-» по Standard&Poor's / Fitch или «В3» по Moody's Investors Service либо рейтинг родительской организации. В случае отсутствия рейтинга у БВУ, в учет может быть принят рейтинг акционера (участника) БВУ, которому прямо принадлежат более пятидесяти процентов акций (долей участия) данного БВУ, если он не ниже уровня «BBB»;

2) от иностранного банка, осуществляющего банковскую деятельность в соответствии с зарубежным законодательством, и имеющего долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже «BBB» по Standard&Poor's / Fitch или «Baa2» по Moody's Investors Service.

В случае наличия более одного рейтинга, в расчет принимается наихудший из них. При этом, банк должен соответствовать таким критериям в течение всего срока исполнения договора о закупках, в противном случае - поставщик предоставляет гарантию от другого банка, соответствующего требованиям настоящего пункта.

14.6. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о закупках поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору о закупках либо по соответствующему году (в случае, если долгосрочным договором предусмотрено внесение обеспечения исполнения договора на соответствующий год).

В случае нарушения поставщиком исполнения договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения договора о закупках сумму неустойки (штрафа, пени), начисленную поставщику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникшую в связи с этим сумму ущерба. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения договора о закупке возвращается поставщику в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты полного исполнения им своих обязательств по договору.

В случае нарушения поставщиком исполнения договорных обязательств обеспечение исполнения договора Заказчиком не удерживается и поставщик не вносится в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда в случаях, которые в совокупности удовлетворяют следующим условиям:

- 1) выплата (взыскание/удержание) неустойки (штрафа, пени);
- 2) полное исполнение поставщиком договорных обязательств;
- 3) отсутствие ущерба или его полное возмещение (взыскание/удержание).

15. Информация о случаях включения потенциального поставщика в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда

15.1. Потенциальный поставщик (поставщик) подлежит включению в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Фонда по следующим основаниям:

1) предоставление недостоверной информации в процессе закупок;

2) уклонение (отказ) потенциального поставщика, признанного победителем закупок способом тендера или запроса ценовых предложений, от заключения договора о закупках, за исключением случаев несвоевременного направления Заказчиком подписанного с его стороны договора в адрес потенциального поставщика.

Данная норма не распространяется на потенциального поставщика, занявшего по итогам тендера второе место;

3) невнесение обеспечения исполнения договора в установленные договором сроки, по закупкам, проведенным способом тендера, за исключением случаев полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору о закупках в части поставки товара, оказания услуг, выполнения работ, до истечения окончательного срока внесения обеспечения исполнения договора;

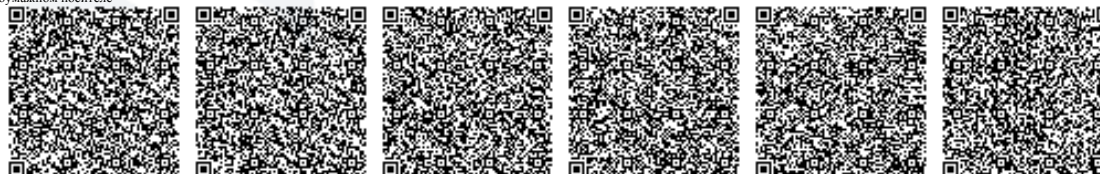
4) наличие вступившего в законную силу решения (постановления) суда, установившего факт неисполнения или ненадлежащего исполнения договора о закупках или публичной оферты о закупках товаров посредством электронного магазина.

16. Порядок и сроки внесения изменений и дополнений в тендерную документацию

16.1. В случае внесения в тендерную документацию изменений и дополнений, тендерная документация подлежит предварительному обсуждению в порядке, определенном Порядком.

Об изменениях и дополнениях тендерной документации и измененном сроке представления тендерных заявок уведомляются все потенциальные поставщики, подавшие тендерные заявки, в Системе.

При этом данные тендерные заявки отзываются.





Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»



1247669

Информация о подписании

Компания	Должность	ФИО	Статус	Дата и время
Акционерное общество "Кселл"	Директор департамента централизованных закупок	Бахралинов Бахтияр Джагпарович	утверждено	31.08.2026 16:42

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

